**Conselho Municipal de Educação**
**Medeiros Neto – BA**
**Lei nº 514 / 2021**
**COMEMN**

**RESOLUÇÃO COMEMN 06/2023,**
**de 18 de dezembro de 2023.**

**Homologa a nova redação com alterações no Regimento Unificado da Rede Municipal de Ensino de Medeiros Neto - BA aprovada e dá outras providências.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDEIROS NETO - BA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal 514/2021 e demais dispositivos legais,

**CONSIDERANDO** os registros da ATA 13/2023, de 12 de dezembro de 2023, de reunião deste Conselho, que ANALISOU e APROVOU POR UNANIMIDADE nova redação com alterações para o Regimento Unificado da Rede Municipal de Ensino de Medeiros Neto – BA,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Fica homologada a nova redação dada ao Regimento Unificado da Rede Municipal de Ensino de Medeiros Neto – BA.

**Art. 2º** - A íntegra do documento será mantida na Secretaria de Educação com cópias encaminhadas às unidades escolares e disponibilizada aos interessados.

**Art. 3º** - A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MEDEIROS NETO - BA,
18 de dezembro de 2023.

**Presidente**
Bruna de Souza Silva
Ata COMEMN nº 01/2021
30/06/2021 a 30/06/2025

**PREFEITURA DE MEDEIROS NETO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

# REGIMENTO UNIFICADO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

**MEDEIROS NETO – BA**

**2023**

# APRESENTAÇÃO

O presente documento consiste em uma reelaboração do Regimento Unificado das Escolas Municipais em vigor desde o ano de 2005 no Município de Medeiros Neto. Algumas alterações surgiram em decorrência da necessidade de se adaptar às mudanças nas leis educacionais do país que acabaram por reestruturar, adequar e incluir normas para o funcionamento da Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino Fundamental Anos Finais, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Especial, integrantes do Sistema Municipal de Educação, criadas e mantidas pelo Poder Público Municipal. As alterações foram apreciadas e aprovadas pelo Conselho Municipal de Educação de acordo com a **Ata 13/2023, em 12 de dezembro de 2023, e homologadas pela Resolução COMEMN 06/2023, de 18 de dezembro de 2023**, e estão em consonância com a Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e a Lei Orgânica de Medeiros Neto (BA), observando as alterações aprovadas na Resolução do CME nº 04/2017, aprovado em 16 de novembro de 2017.

# SUMÁRIO

**TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**.....4

CAPÍTULO I – DAS CARACTERÍSTICAS.....4

**TÍTULO II – OBJETIVOS E FINALIDADES**.....5

CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR.....5

**TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**.....7

CAPÍTULO I – DO NÍVEL, ETAPAS E MODALIDADE.....7

Seção I – Da Etapa Educação Infantil.....8

Seção II – Da Etapa Ensino Fundamental.....13

Seção III – Da Modalidade Educação de Jovens e Adultos.....17

Seção IV – Da Modalidade Educação Especial.....22

Seção V – Da Modalidade Educação do Campo.....24

CAPÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.....25

**TÍTULO IV – ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA**.....28

CAPÍTULO I – DA DIREÇÃO.....28

CAPÍTULO II – DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA.....30

CAPÍTULO III – DA SECRETARIA.....32

Seção I – Da Escrituração Escolar e Arquivo.....33

CAPÍTULO IV – DA BIBLIOTECA.....34

CAPÍTULO V – DO CORPO DOCENTE.....35

CAPÍTULO VI – DO CORPO DISCENTE.....40

CAPÍTULO VII – DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS.....43

CAPÍTULO VIII – DOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS AUXILIARES.....44

CAPÍTULO IX – DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS.....54

**TÍTULO V – DA GESTÃO DEMOCRÁTICA**.....55

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS.....55

CAPÍTULO II – DAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES.....56

CAPÍTULO III – DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS.....57

Seção I – Dos Conselhos Escolares da natureza e dos fins.....58

Seção II – Da Unidade Executora constituída nos termos da legislação específica.....70

Seção III – Do Conselho de Classe constituída nos termos regimentais.....71

CAPÍTULO IV – DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR.....73

CAPÍTULO V – DO PDDE INTERATIVO.....75

CAPÍTULO VI – DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA....75

**TÍTULO VI – DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR**.....76

CAPÍTULO I – DA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR.....76

**TÍTULO VII – DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR**.....79

CAPÍTULO I – DA CARACTERIZAÇÃO.....79

CAPÍTULO II – DAS NORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO.....79

Seção I – Da Matrícula.....79

Seção II – Da Classificação.....81

Seção III – Da Reclassificação.....83

CAPÍTULO III – DA FREQUÊNCIA.....85

CAPÍTULO IV – DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR.....85

**TÍTULO VIII – DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO**.....88

CAPÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS.....88

CAPÍTULO II – DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL.....88

CAPÍTULO III – DA AVALIAÇÃO EXTERNA.....89

CAPÍTULO IV – DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM.....89

CAPÍTULO V – DA SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO.....90

Seção I – Dos Instrumentos e Critérios de Avaliação.....91

CAPÍTULO VI – DA RECUPERAÇÃO.....92

Seção I – Da Recuperação Paralela ao Processo.....92

Seção II – Da Recuperação Final.....93

CAPÍTULO VII – DA REPETÊNCIA.....93

CAPÍTULO VIII – Da avaliação na Educação Especial .....94

CAPÍTULO IX – Da avaliação na Educação Infantil.....96

**TÍTULO IX – DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR**.....96

CAPÍTULO I – DAS FREQUÊNCIAS DOS FUNCIONÁRIOS.....96

CAPÍTULO II – DAS PENALIDADES.....97

Seção I – Aplicadas aos Funcionários.....98

Seção II – Aplicadas ao Corpo Discente.....99

Seção III – Das Faltas Graves .....101

CAPÍTULO III – INQUÉRITO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO.....101

**TÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**.....102

**TÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**.....104

**REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**.....105

# TÍTULO I
# DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

## CAPÍTULO I
## DAS CARACTERÍSTICAS

**Art. 1º** O presente Regimento é um documento legal e orientador das diretrizes técnico-pedagógicas, administrativas e disciplinares nos termos da Constituição Federal; na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96; de acordo com a Resolução do CEE 127/97; no Estatuto da Criança e do Adolescente Lei 8.069/90; no Plano Nacional de Educação; no Conselho Nacional de Educação; na Lei Federal de nº 11.114/2005; na Lei 11.274/2006 que instituiu o Ensino Fundamental de 09 (nove) Anos de duração com inclusão das crianças de 06 (seis) anos de idade; na Lei nº 12.796/2013; nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica; nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; na Base Nacional Comum Curricular– (BNCC, 2017), nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica – Lei CNE/CEB nº 2/2001; LBI - Lei Brasileira de Inclusão, Lei nº 13.146/15; Lei Estadual 13.559/2016 (Plano Estadual de Educação – PEE – BA 2016 – 2026), no DCRB – Diretrizes Curriculares Referencial da Bahia, no RCMN – Referencial Curricular de Medeiros Neto e em outros dispositivos legais e traça as diretrizes regimentais para as Unidades Escolares pertencentes à Rede Municipal de Ensino Público e Educação Infantil da Rede Privada no Município de Medeiros Neto – Bahia.

**Parágrafo único.** As Escolas Municipais de Ensino Fundamental são públicas, gratuitas e laicas, direito da população e dever do Poder Público Municipal e estarão a serviço das necessidades e características de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos, segundo as normas do sistema municipal de ensino, sem requisito de seleção, exceto o da idade para a matrícula.

**Art. 2º** As Unidades Escolares Municipais, mantidas e administradas pela Prefeitura Municipal de Medeiros Neto, Estado da Bahia, ministram Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Educação do Campo SE denominam Escolas Municipais, associadas ao nome estabelecido no Ato da Criação.

**Art. 3º** A competência da criação de Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino diz respeito à Secretaria Municipal de Educação do Município.

**Art. 4º** Esse Regimento é parte integrante de todas as Unidades Escolares criadas ou as que venham a ser criadas no município de Medeiros Neto.

**Parágrafo único.** Todos os atos praticados pelas Unidades Escolares Municipais do Sistema Municipal de Ensino, para produzir seus efeitos legais, deverão ser caracterizados na forma Regimental.

**Art. 5º** Constitui-se base legal deste Regimento Escolar:

I – Lei Federal nº 9.394/96;

II – Resoluções e pareceres dos Conselhos Federal, Estadual e Municipal de educação;

III – Leis e Atos Normativos complementares aplicáveis à Educação, à Cultura e ao Desporto;

IV – Atos Administrativos do Poder Público Municipal, por seus órgãos próprios.

# TÍTULO II
# OBJETIVOS E FINALIDADES

## CAPÍTULO I
## DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR

**Art. 6º** O objetivo geral da Educação Nacional visa o desenvolvimento pleno do educando, a conscientização dos seus direitos e deveres no exercício da vida cidadã, embasada na solidariedade humana e nos ideais de liberdade, criando-lhe as condições para a prática social, sua qualificação para o trabalho e para prosseguir seus estudos.

**Art. 7º** A Educação Básica, através das etapas oferecidas nas Unidades Escolares tem como objetivo geral proporcionar ao educando a formação indispensável ao desenvolvimento de suas potencialidades, como elemento de autorrealização, preparação para o exercício consciente da cidadania, fornecendo-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

**Art. 8º** Prestar atendimento educacional a todos os educandos matriculados nas unidades escolares de acordo LDBEN 93.94/96 no Art. 4º-A. É assegurado atendimento educacional, durante o período de internação, ao aluno da educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o Poder Público em regulamento, na esfera de sua competência federativa.

**Parágrafo único.** As escolas determinarão as metodologias adotadas aos alunos internados para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar

por tempo prolongado, mediante documentações comprobatórias ao estado de saúde do discente (atestados e/ou laudos).

**Art. 9º** As Unidades Escolares Municipais oferecem os cursos de Educação Infantil Creche e Pré-Escola, Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo e Educação Especial, destinando-se à formação do educando, variando em conteúdo, métodos, etapas, estágios e segmentos, segundo as fases do desenvolvimento do educando em sua integralidade.

**Art. 10.** O ensino terá como base os seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

VII - valorização do profissional da educação escolar;

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino;

IX - garantia de padrão de qualidade;

X - valorização da experiência extraescolar;

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais.

XII - consideração com a diversidade étnico-racial.

XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida.

XIV- respeito à diversidade humana, linguística, cultural e indentitária das pessoas surdas, surdocegas e com deficiência auditiva.

**Parágrafo único.** Respeito à diversidade humana a pessoas com deficiência.

**Art. 11**. São objetivos específicos destas Unidades Escolares do Sistema Municipal de Ensino:

I – Desenvolver atividades pedagógicas integradas, contínuas e progressivas, que atendam às características biopsicossociais da criança, do adolescente, do jovem e do adulto.

II – Garantir, no âmbito da escola e, consideradas as características e necessidades locais, além dos interesses dos alunos, a consecução dos fins e objetivos vinculados à legislação do ensino;

III – Oportunizar ao educando o desenvolvimento pleno da leitura, da escrita e do cálculo até os anos finais do ensino fundamental;

IV – Promover a aquisição de conhecimentos atualizados;

V – Incentivar o desenvolvimento de novas habilidades;

VI – Estimular o desenvolvimento de valores familiares e éticos, da solidariedade e respeito ao outro;

VII – Oferecer meios para que o educando aprenda com eficiência e busque soluções para a vida cotidiana;

VIII – Valorizar o ambiente natural que o rodeia;

IX – Integrar-se à comunidade, vivenciando o social;

X – Compreender o sistema político nacional;

XI – Proporcionar meios que conduzam o educando ao interesse pela tecnologia e pela arte;

XII - Garantir a permanência do aluno na escola.

# TÍTULO III
# DA ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

## CAPÍTULO I
## DO NÍVEL, ETAPAS E MODALIDADES DE ENSINO

**Art. 12.** A organização e desenvolvimento do ensino abrangem aspectos que objetivam a garantia de uma ação pedagógica de qualidade, compreendendo:

I – Nível é compreendido como Educação Básica e Educação Superior.

II – Etapas da Educação Básica são compreendidas como: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.

III – Modalidades são determinadas formas de educação que podem localizar-se em diferentes níveis da educação escolar. Educação Especial, Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, Educação a Distância e Educação Profissional.

## Seção I
## Da Etapa Educação Infantil

**Art. 13**. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, tem por objetivo favorecer o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos cognitivo, afetivo, social e psicomotor, respeitando seus interesses e suas necessidades, cumprindo as funções de educar e cuidar, através das seguintes ações:

I – Criar meios para que a criança adquira experiências amplas e diversificadas, permitindo-lhe dentro de suas potencialidades o desenvolvimento integral e harmonioso;

II – Proporcionar à criança a aquisição de hábitos e atividades de vida social;

III – Estimular a sua capacidade inventiva e suas faculdades criadoras para que a criança possa expressar-se livre e espontaneamente;

IV – Gerar condições que possibilitem proteção à saúde física e mental da criança.

**Parágrafo único.** A educação Infantil compreende a faixa etária de 0 (zero) até 05 (cinco) anos de idade.

**Art. 14**. A Educação Infantil, em regime anual, será oferecida em:

I – Creche - para crianças de até 03 (três) anos de idade.

II – Pré-Escola - para crianças de 04(quatro) e 05(cinco) anos de idade, sob a denominação de Pré I e Pré II respectivamente.

**§ 1º** No município de Medeiros Neto, enquanto Sistema, a creche organiza-se conforme a faixa etária de:

a) Bebê - Zero até 11 (onze) meses – Berçário I;
b) Bebê - 1 (um) ano até 1 (um) ano e onze meses – Berçário II;
c) Crianças bem pequenas - 2 (dois) anos até 2 (dois) anos e onze meses – Maternal I;

d) Crianças bem pequenas - 3 (três) anos até 3 (três) anos e onze meses – Maternal II;

**§ 2º** A pré-escola organiza-se conforme a faixa etária de:

a) Crianças pequenas - 4 (quatro) anos até 4 (quatro) anos e onze meses – Pré I;
b) Crianças pequenas - 5 (cinco) anos até 5 (cinco) anos e onze meses – Pré II.

**§ 3º** Na BNCC, as crianças da Etapa Educação Infantil estão dispostas de acordo aos Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento - Bebê (0-1a6m), Crianças bem pequenas (1a7m - 3a11m) e Crianças pequenas (4a-5a11m). Logo, havendo vagas, as crianças poderão ser matriculadas em suas respectivas turmas de acordo a faixa etária e Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento, porém as mesmas deverão obedecer a data corte para sua matrícula no Pré-escola.

**Art. 15.** A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula. RESOLUÇÃO Nº 2, DE 9 DE OUTUBRO DE 2018.

**§ 1º** É obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa da Educação Infantil assegurada pelo inciso I do art. 208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula inicial.

**§ 2º** As crianças que completam 4 (quatro) anos de idade após o dia 31 de março devem ser matriculadas em creches, primeira etapa da Educação Infantil.

**§ 3º** A frequência na Educação Infantil não é pré-requisito para a matrícula no Ensino Fundamental.

**Art. 16.** O currículo da Educação Infantil deve ter base nacional comum, a ser complementado, em cada Sistema de Ensino e em cada Estabelecimento Escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos.

**Art. 17.** A Educação Infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:

I – carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional;

II – atendimento à criança de, no mínimo 4 (quatro) horas diárias para turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral;

III – controle de frequência pela Instituição de Educação Pré-escolar, LDB art. 31 IV exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do total de horas;

IV – expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança através de indicadores do processo de aprendizagem/relatório/parecer.

**Art. 18**. A Proposta Pedagógica é fundamentada numa concepção de criança como cidadã, como pessoa em processo de desenvolvimento, como sujeito ativo da construção do seu conhecimento, como sujeito social e histórico marcado pelo meio em que se desenvolve e que também o marca.

**Art. 19**. A organização, articulação, desenvolvimento e avaliação da proposta pedagógica têm os seguintes fundamentos norteadores:

I – princípios éticos da autonomia, de responsabilidade, de solidariedade e de respeito ao bem comum;

II – princípios políticos dos Direitos e Deveres da Cidadania, do Exercício da criticidade e do Respeito à Ordem Democrática;

III – princípios estéticos da Sensibilidade, da Criatividade, da Ludicidade e da Diversidade de manifestações artísticas e culturais.

**Parágrafo único.** Compete à Escola, com a participação da comunidade escolar, elaborar, executar e avaliar sua proposta Pedagógica.

**Art. 20**. A Educação Infantil está organizada por Campos de Experiências: **"**O eu, o outro e o nós", "Corpo, gestos e movimentos", **"**Traços, sons, cores e formas**",** **"**Escuta, fala, pensamento e imaginação**",** **"**Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações"**.** Estes campos se constituem num arranjo curricular que acolhe as experiências e as situações concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçados nas áreas do conhecimento.

**Art. 21**. A não adaptação da criança ao ambiente escolar, ao convívio com os colegas, professores e demais envolvidos na Educação Infantil é vista como

dificuldade a ser superada através de práticas pedagógicas de caráter educativo como:

I - entrevista com a criança e demais envolvidos, para levantamento da situação e análise do ocorrido;

II - comunicado à família ou sua convocação para comparecer na escola a fim de receber orientação da Direção da Escola;

III - orientar a família para uma avaliação com especialistas e posteriores atendimentos psicopedagógicos, quando for o caso;

IV - acompanhar e auxiliar a criança em seu processo de socialização.

**Art. 22. Carga horária por Eixos na Educação Infantil e Componentes Curriculares:**

## GRADE CURRICULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

| LEGISLAÇÃO | BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR | CAMPO DE EXPERIÊNCIAS | TEMAS INTEGRADORES/ PARTE DIVERSIFICADA | EIXOS | CRECHE MATERNAL | | | | PRÉ-ESCOLA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MATERNAL I | | MATERNAL II | | PRÉ I | | PRÉ II | |
| | | | | | Nº de aulas semanais | Total de C. H anual | Nº de aulas semanais | Total de C. H anual | Nº de aulas semanais | Total de C H anual | Nº de aulas semanais | Total de CH anual |
| RESOLUÇÃO CMMN LEI FEDERAL Nº 9394/96 RESOLUÇÃO CNE Nº 07/2010 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02/2017 | | O eu, o outro e o nós - Corpo, gestos e movimentos – Traços, sons, cores e formas – Escuta, fala, pensamento e imaginação – Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações | Educação para a Diversidade - Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação para o Trânsito, Saúde na Escola, Educação Ambiental, Educação Financeira e para o Consumo, Cultura Digital, Educação Fisca / Projeto de Vida e a Especificidade da Rede. | Identidade e Autonomia | 03 | 120 | 03 | 120 | 03 | 120 | 02 | 80 |
| | | | | Movimento | 03 | 120 | 03 | 120 | 03 | 120 | 03 | 120 |
| | | | | Música | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 |
| | | | | Artes Visuais | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 |
| | | | | Linguagem Oral e Escrita | 04 | 160 | 04 | 160 | 04 | 160 | 05 | 200 |
| | | | | Natureza e Sociedade | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 | 03 | 120 |
| | | | | Matemática | 04 | 160 | 04 | 160 | 04 | 160 | 03 | 120 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **20** | **800** | **20** | **800** | **20** | **800** | **20** | **800** |

**OBS.: Carga horária anual: 800h - Duração do turno: 04h00minh - Duração do recreio: 30 min**

## Seção II
## Da Etapa Ensino Fundamental

**Art. 23**. De acordo Art. 32. da LDB, o Ensino Fundamental - Segunda Etapa da Educação Básica, com duração de 09 (nove) anos gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade tem por objetivo a formação básica do cidadão, assegurando-lhe a formação comum indispensável ao exercício da cidadania, bem como os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, oferecendo os conhecimentos básicos, mediante:

I – desenvolver no educando a capacidade da aprendizagem, proporcionando-lhe o domínio pleno da leitura, da escrita, do letramento, da interpretação de situações-problemas, do cálculo e da aprendizagem geográfica, histórica, humana e social, bem como a compreensão acerca do meio ambiente e das relações étnicas raciais;

II – promover a aquisição de conhecimentos cada vez mais novos e atualizados;

III – incentivar o desenvolvimento de novas habilidades;

IV – estimular a formação de atitudes e reconhecimento de valores, que visem fortalecer os vínculos familiares, a solidariedade e a tolerância no convívio com seus semelhantes;

V – possibilitar o acesso a informações que auxiliem o educando a aprender os conteúdos propostos com eficiência, o domínio de novas tecnologias a fim de que este se torne capaz de buscar soluções para a vida cotidiana;

VI – tornar-se agente transformador da sociedade em que vive;

VII – incentivar o gosto pela arte em suas variadas facetas.

**Art. 24**. Serão resguardados os direitos da continuidade de estudos a alunos matriculados no Ensino Fundamental de oito anos, através da enturmação.

**Art. 25**. O Ensino Fundamental com duração de nove anos estrutura-se em cinco anos iniciais (1º ao 5º ano), denominado de Ensino Fundamental Anos Iniciais e em quatro anos finais (6º ao 9º ano), denominado de Ensino Fundamental Anos Finais, tendo a seguinte organização:

I - 1º ano (06 anos);
II - 2º ano (07 anos);
III - 3º ano (08 anos);
IV - 4º ano (09 anos);

V - 5º ano (10 anos);
VI - 6º ano (11 anos);
VII - 7º ano (12 anos);
VIII - 8º ano (13 anos);
IX - 9º ano (14 anos).

**Art. 26.** A data de corte etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 6 (seis) anos completos ou a completar até 31 de março do ano em que se realiza a matrícula.

**Parágrafo único.** Os estudantes com sete anos de idade ou mais que ingressarem pela primeira vez na escola serão matriculados inicialmente no 1º Ano do Ensino Fundamental de nove anos não sendo esses passíveis de classificação conforme o disposto na Lei 9394/96, Art. 24. II.

**Art. 27.** Regulamenta a ampliação do Ensino Fundamental, na Rede Municipal de Ensino do Município de Medeiros Neto - BA, para 09 (nove) anos, com vigência a partir de 2008.

**Art. 28**. As Escolas de Educação Infantil poderão oferecer os serviços educacionais do 1º ano do Ensino Fundamental, se necessário, em parceria com escolas que mantenham o Ensino Fundamental.

## Art. 29. GRADE CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 1º ao 5º ANO

**DIAS LETIVOS**: 200 **NÚMERO DE SEMANAS**: 40 **NÚMERO DE AULAS SEMANAIS**: 20 **DURAÇÃO DAS AULAS**: 04 HORAS **CARGA HORÁRIA ANUAL**: 800H

| LEGISLAÇÃO | BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR | TEMAS INTEGRADORES/ PARTE DIVERSIFICADA | ÁREA DO CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | CICLO INICIAL DE ALFABETIZAÇÃO | | | | CICLO COMPLEMENTAR DE ALFABETIZAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1º ANO | | 2º ANO | | 3º ANO | | 4º ANO | | 5º ANO | |
| | | | | | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual |
| RESOLUÇÃO CMMN LEI FEDERAL Nº 9394/96 RESOLUÇÃO CNE Nº 07/2010 RESOLUÇÃO | | Educação para a Diversidade - Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação para o Trânsito, Saúde na Escola, Educação Ambiental, Educação Financeira e para o Consumo, Cultura Digital, Educação Fisca / Projeto de Vida e a Especificidade da Rede | LINGUAGEM | LÍNGUA PORTUGUESA | 08 | 320 | 08 | 320 | 08 | 320 | 08 | 320 | 08 | 320 |
| | | | | ARTE | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 |
| | | | | EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 |
| | | | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 05 | 200 | 05 | 200 | 05 | 200 | 05 | 200 | 05 | 200 |
| | | | CIÊNCIAS DA NATUREZA | CIENCIAS | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 | 02 | 80 |
| | | | CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 |
| | | | | HISTÓRIA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 |
| | | | ENSINO RELIGIOSO | Ensino Religioso | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 |
| | | SUBTOTAL | | | 20 | 800 | 20 | 800 | 20 | 800 | 20 | 800 | 20 | 800 |

Deve-se trabalhar habilidades, estéticas das expressões corporais e a musicalidade (Arte, Educação Física e a Educação Religiosa)

O currículo é constituído de uma Base Nacional Comum, integrando e articulando os aspectos da vida cidadã (Saúde, Sexualidade, Vida Familiar, e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Cultura e Linguagem) com as Áreas do Conhecimento. Esses aspectos devem estar apontados no Projeto Político Pedagógico, além de outros assegurados através da Lei 9.795/1999 que dispõe sobre a Educação Ambiental; da Lei 10.741/2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso; Lei 9.503/1997, que institui o código de trânsito brasileiro.

## Art. 30. GRADE CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 6º AO 9º ANO

| LEGISLAÇÃO | BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR | TEMAS INTEGRADORES/ PARTE DIVERSIFICADA | ÁREA DO CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | Ensino Fundamental Anos Finais | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 6º ANO | | 7º ANO | | 8º ANO | | 9º ANO | | TOTAL DE AULAS | |
| | | | | | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Total de Aulas Semanais (6º ao 9º) | Total de Aulas Anual Em cada ano |
| RESOLUÇÃO CMMN LEI FEDERAL Nº 9394/96 RESOLUÇÃO CNE Nº 07/2010 RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 02/2017 | | Educação para a Diversidade - Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação para o Trânsito, Saúde na Escola, Educação Ambiental, Educação Financeira e para o Consumo, Cultura Digital, Educação Fisca / Projeto de Vida e a Especificidade da Rede | LINGUAGEM | LÍNGUA PORTUGUESA | 05 | 167 | 05 | 167 | 05 | 167 | 05 | 167 | 20 | 200 |
| | | | | ARTE | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | | EDUCAÇÃO FÍSICA | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | | Redação | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | | Lingua Inglesa | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 04 | 134 | 04 | 134 | 04 | 134 | 04 | 134 | 16 | 160 |
| | | | CIÊNCIAS DA NATUREZA | CIENCIAS | 03 | 100 | 03 | 100 | 03 | 100 | 03 | 100 | 12 | 120 |
| | | | CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | | HISTÓRIA | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 02 | 67 | 08 | 80 |
| | | | ENSINO RELIGIOSO | Ensino Religioso | 01 | 34 | 01 | 34 | 01 | 34 | 01 | 34 | 04 | 40 |
| | | C. H. Semanal (horas aulas) | | | 25 | --- | 25 | ---- | 25 | ----- | 25 | ------ | ---- | |
| | | C. H. Anual (horas aulas) | | | 1000 | ----- | 1000 | ----- | 1000 | ----- | 1000 | ------- | ---- | |
| | | C. H. Anual | | | ----- | 837 | ----- | 837 | ----- | 837 | ----- | 837 | ---- | |

## Seção III
## Da Modalidade Educação de Jovens e Adultos

**Art. 31**. A Modalidade de ensino da EJA tem como finalidade promover a melhoria da qualidade do Ensino Básico para Jovens e Adultos e tem como objetivo oportunizar uma educação de qualidade no Ensino Fundamental com currículo e metodologia adequados, voltados para a formação do cidadão consciente e crítico capaz de participar de forma efetiva do processo de transformação da sociedade.

**Art. 32**. A Organização didática da Educação de Jovens e Adultos está respaldada na PARECER CNE/CEB Nº: 6/2020 Alinhamento das Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) apresentadas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e outras legislações relativas à modalidade.

**§ 1º** O Conselho Nacional de Educação (CNE) recebeu, em 27 de dezembro de 2019, a Nota Técnica nº 81/2019/CTTEBI/DPR/SEB/SEB, encaminhada pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC), contendo consulta sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir da percepção de necessária adequação das Diretrizes Nacionais da EJA aos preceitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e outras legislações e normas de recente promulgação. Esse ajuste promoverá o enfrentamento das questões relacionadas às características do público atendido, à carga horária adequada às várias formas de oferta, à metodologia de registro de frequência da modalidade, à flexibilização do desenvolvimento do curso, compatibilizando a modalidade com a realidade dos estudantes e o alinhamento da elevação e ampliação da escolaridade profissional, entre outras questões que representam grandes desafios aos Jovens e Adultos.

**§ 2º** Portanto, assim como o CNE atua para a melhoria da qualidade das demais etapas e modalidades da Educação Básica, com relação à EJA, reconhece que é necessário atualizar suas diretrizes para orientar a organização, os currículos e a oferta da EJA alinhadas à BNCC e à Lei nº 13.415/2017 no âmbito dos sistemas de ensino, considerando as peculiaridades do público alvo e do processo pedagógico adequado para lidar com as suas características educacionais específicas, a começar pelo desafio concernente ao fato de que as aprendizagens não acontecerão na idade própria, o que, naturalmente, já requer metodologias e recursos didáticos apropriados para o processo de ensino/aprendizagem.

**Art. 33.** Observando o disposto no artigo anterior, o curso terá estrutura e duração que se ajustem as características do educando jovem e adulto.

**Art. 34**. As Unidades Escolares Municipais oferecerão também a Educação de Jovens e Adultos àqueles que não tiveram acesso ou não puderam permanecer na escola em idade adequada, com duração de 05 (cinco) anos e terá a seguinte estrutura:

**Parágrafo único.** O curso da EJA Ensino Fundamental será dividido em Segmentos e Módulos, sendo:

**Segmento I** – Módulos I, II e III

**MÓDULO I -** Corresponde ao 1º ano – Alfabetização

**MÓDULO II -** Corresponde a 2º e 3º ano

**MÓDULO III -** Corresponde a 4º e 5º ano

**Segmento II** – Módulos IV, V

**MÓDULO IV -** Corresponde ao 6º e 7º ano

**MÓDULO V -** Corresponde ao 8º e 9º ano

**Art. 35**. As atividades dos Módulos são desenvolvidas com metodologias e técnicas específicas, conforme as necessidades dos estudantes através de avaliação visando assegurar uma ação interdisciplinar.

**Art. 36.** O currículo da Educação de Jovens e Adultos abrange os componentes curriculares do núcleo comum e parte diversificada estabelecidas na BNCC.

**Art. 37**. A cada ano letivo a Unidade Escolar oferecerá todas as Áreas de Conhecimento com seus respectivos Componentes Curriculares;

**Art. 38**. O aluno deverá cursar todas as áreas de conhecimento por ano.

**Art. 39**. A carga horária da(s) área(s) e componentes curriculares não deverão ultrapassar 20 horas semanais.

**Parágrafo único.** Os Componentes Curriculares do Curso estão agrupados em Áreas de Conhecimento.

**Art. 40**. Os programas dos componentes curriculares que compõem as áreas do conhecimento são organizados em consonância com os princípios pedagógicos e linhas metodológicas da EJA. Parecer CEB nº: 11/2000, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos.

**Paragrafo único**. O estudo da Língua Estrangeira Moderna é obrigatório nos Módulos IV e V, devendo a unidade escolar seguir o Regimento Municipal ministrando estudos de Língua Inglesa.

**Art. 41**. A matrícula será efetuada de acordo com a Portaria de Matrícula emitida pela Secretária de Educação;

**Art. 42**. São pré-requisitos para a matrícula:

*I - SEGMENTO I:*

a) Possuir idade mínima de 15 anos completos até 31/03. Fica vedada a matrícula de crianças e adolescentes da faixa etária compreendida dos 7 aos 14 anos, conforme Parágrafo Único, Art. 7, Resolução 01/2000.
b) Não é necessário apresentar histórico ou certificado para efetuar matrícula no primeiro módulo.
c) Apresentar documentos de acordo a portaria de matrícula.

*II - SEGMENTO II:*

a) para os módulos IV e V apresentar histórico ou certificado de conclusão do segmento anterior ou histórico da série correspondente;

b) Apresentar documentos de acordo a portaria de matrícula.

**Art. 43**. O aluno pode requerer a transferência independente do destino - Ensino Regular ou não.

**Parágrafo único.** No caso de aceitação da transferência em curso, o aluno deve apresentar documentação e Histórico Escolar com notas e carga horária do módulo ou série/ano anterior.

**Art. 44**. A educação de Jovens e Adultos é a modalidade de educação escolar para educandos que não tiveram acesso à rede escolar na idade própria, ou que abandonaram a escola precocemente e será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. O Conselho Municipal de Educação (CME), em consonância com as Diretrizes Nacionais fixará normas para o atendimento a educandos com essas características peculiares. Tal modalidade de Educação terá os seguintes objetivos:

**§ 1º** Proporcionar o domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, que lhes permitam melhor compreender e atuar no mundo em que vivem;

**§ 2º** A garantia do acesso a outros graus ou modalidades de ensino básico e profissionalizante, assim como a outras oportunidades de desenvolvimento cultural;

**§ 3º** A valorização da democracia, desenvolvendo atitudes participativas, conhecendo direitos e deveres da cidadania;

**§ 4º** O exercício da autonomia pessoal com responsabilidade, aperfeiçoando a convivência em diferentes espaços sociais.

**Art. 45**. A oferta do Ensino Fundamental regular para jovens e adultos que não tiveram acesso na idade própria, ou que abandonaram a escola precocemente deverá atender a características, interesses, necessidades e disponibilidades desse

alunado, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.

**Art. 46**. O Conselho Municipal de Educação, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, regulamentará a oferta de cursos e exames supletivos para o Sistema Municipal de Ensino, preferencialmente, em regime de colaboração com outros Sistemas de Ensino.

**Art. 47**. Só deverão ser matriculados nesta modalidade, alunos que apresentem faixa etária igual ou superior a 15 anos ou a completar até 31 de março, com defasagem idade-série, na Educação de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à formação profissional nos termos do § 3° do artigo 37 da Lei n° 9394/96.

**Parágrafo único.** A Rede Municipal de Ensino poderá estabelecer parcerias com o Estado, e a União no sentido de corrigir a defasagem idade/ano.

**Art. 48**. Os cursos de EJA com avaliação no processo deverão ter segundo Resolução CEE nº 239/2011:

I - carga horária mínima que proporcione o tempo necessário para garantir os conhecimentos básicos aos educandos para certificação da Educação Básica:

a) 2.400 horas, para os anos/séries iniciais do Ensino Fundamental;

b) 1.600 horas, para os anos/séries finais do Ensino Fundamental**.**

**Art. 49. GRADE CURRICULAR - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA**

| LEGISLAÇÃO | BASE NACIONAL COMUMCURRICULAR | TEMAS INTEGRADORES/ PARTE DIVERSIFICADA | ÁREA DO CONHECIMENTO | COMPONENTES CURRICULARES | Ensino Fundanebtal Anos Iniciais - EJA | | | | | | Ensino Fundanebtal Anos Finais - EJA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MÓDULO I (1º ANO) | | MÓDULO II (2º e 3º ANO) | | MÓDULO III (4º e 5º ANO) | | MÓDULO IV (6º e 7º ANO) MÓDULO V (8º e 9º ANO) | | TOTAL DE AULAS | |
| | | | | | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Nº de aulas semanais | Total de C.H. anual | Total de Aulas Semanais (MÓDULO IV e V) | Total de Aulas Anual Em cada Módulo IV e V |
| RESOLUÇÃO CMMN LEI FEDERAL Nº 9394/96 RESOLUÇÃO CNE Nº 07/2010 RESOLUÇÃO | | Educação para a Diversidade - Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais, Educação para o Trânsito, Saúde na Escola, Educação Ambiental, Educação Financeira e para o Consumo, Cultura Digital, Educação Fisca / Projeto de Vida e a Especificidade da Rede | LINGUAGEM | LÍNGUA PORTUGUESA | 08 | 320 | 08 | 320 | 08 | 320 | 06 | 200 | 12 | 240 |
| | | | | ARTE | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 02 | 67 | 04 | 80 |
| | | | | EDUCAÇÃO FÍSICA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 34 | 02 | 40 |
| | | | | Lingua Inglesa | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 02 | 67 | 04 | 80 |
| | | | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | 06 | 240 | 06 | 240 | 06 | 240 | 05 | 167 | 10 | 200 |
| | | | CIÊNCIAS DA NATUREZA | CIENCIAS | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 03 | 100 | 06 | 120 |
| | | | CIÊNCIAS HUMANAS | GEOGRAFIA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 02 | 67 | 04 | 80 |
| | | | | HISTÓRIA | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 03 | 100 | 06 | 120 |
| | | | ENSINO RELIGIOSO | Ensino Religioso | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 40 | 01 | 34 | 02 | 40 |
| | | C. H. Semanal (horas aulas) | | | 25 | --- | 25 | ---- | 25 | ----- | 25 | ------ | ---- | |
| | | C. H. Anual (horas aulas) | | | 1000 | ----- | 1000 | ----- | 1000 | ----- | 1000 | ------- | ---- | |
| | | C. H. Anual | | | ----- | 800 | ----- | 800 | ----- | 800 | ----- | 836 | ---- | |

**Art. 50.** Observando o disposto no Art. 5º, o curso terá estrutura e duração que se ajustem às características do educando jovem e adulto.

## Seção IV
## Da Modalidade Educação Especial

**Art. 51.** A Educação Especial é aqui entendida como a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

**§ 1º** Alunos com deficiência - aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem ter obstruída a sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade;

**§ 2º** Alunos com transtornos globais do desenvolvimento - aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias motoras.

**§ 3º** Alunos com altas habilidades ou superdotação - aqueles que apresentam um potencial elevado na aprendizagem, dominando rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes em várias áreas de conhecimento de forma combinada ou isolada.

**Art. 52**. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais precisamente o Capítulo V, fixa normas para o atendimento desses educandos. Diante do exposto, tal modalidade de Educação terá os seguintes objetivos:

**§ 1º** Garantir atendimento adequado aos alunos com necessidades educacionais especiais, visando prioritariamente o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais, sociais, físicas e afetivas, com vistas ao exercício da cidadania e autonomia.

**§ 2º** Possibilitar ao educando o acesso aos conteúdos preconizados na Base Nacional Curricular Comum, adaptando tais conteúdos de maneira a atender as necessidades individuais a fim de oportunizar a estes educandos o acesso e permanência na escola para que possam prosseguir na sua carreira acadêmica, evitando sua evasão;

**§ 3º** Favorecer a fidedigna inclusão possibilitando relações amistosas entre os alunos com e sem necessidades educacionais especiais, quebrando mitos e preconceitos existentes, oportunizando aprendizagem e respeito às diferenças;

**§ 4º** Ofertar a educação especial em todos os níveis e demais modalidades do Ensino Fundamental.

**Art. 53.** O sistema Municipal de Ensino com base na vigência da LDB - Lei 9394/96, em seu art. 59 assegurará aos educandos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento – TGD e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização, específicos para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

**Art. 54.** A oferta de matrícula na Educação Especial na Rede Municipal de Ensino de Medeiros Neto ocorrerá nas escolas regulares e/ou na escola especial quando os alunos requeiram atenção individualizada nas atividades da vida autônoma e social, bem como ajudas e apoios intensos e contínuos e flexibilizações e adaptações curriculares tão significativas que a escola regular não tenha conseguido prover, devendo ser estabelecida, sempre que necessário e recorrente, parceria com as seguintes ramificações:

I – Secretaria de Saúde: para realização de exames e consultas médicas neurológicas e/ou psiquiátricas, inclusive para aquisição de laudos e medicamentos. Também para realizar acompanhamento com psicólogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros necessários, visando o diagnóstico e reabilitação, bem como o tratamento que essas demandarem;

II – Equipe multidisciplinar: para identificar demandas e fazer encaminhamentos ao órgão competente. Em nosso município essa equipe é denominada NESE – Núcleo Especializado de Suporte Educacional.

**Art. 55.** O Poder Público Municipal poderá complementar o atendimento a educandos com necessidades educacionais especiais, por meio de convênios com instituições privadas com ou sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial e que atendam aos critérios estabelecidos pelo sistema Municipal de Educação. Todavia, mesmo que essas parcerias não ocorram, a gestão municipal se organizará e se mobilizará para fazer valer os direitos desses indivíduos, até onde à lei os imputa.

## Seção V
## Da Modalidade Educação do Campo

**Art. 56.** Cabe ao Poder Público Municipal contribuir para a formação continuada de professores municipais do campo a fim de trabalhar de forma multidisciplinar com os alunos e suas famílias, numa nova metodologia, valorizando a Natureza, o homem do campo, seu trabalho e sua cultura, buscando contribuir para o desenvolvimento sustentável da comunidade, do município e da região. O ensino nas escolas do campo tem como objetivos:

**§ 1º** Melhorar a qualidade da educação do campo na região, valorizando a realidade onde as escolas estão inseridas, criando conhecimentos que ajudem as famílias a melhorarem de vida, contribuindo para o fortalecimento da agricultura familiar e a construção do desenvolvimento local/territorial sustentável;

**§ 2º** Contribuir para a formulação, implementação e execução de políticas públicas educacionais para as escolas do campo, considerando e valorizando a realidade rural, a população do campo e o meio ambiente, atendendo assim as necessidades e os anseios dos alunos e suas famílias, colaborando, portanto, para um desenvolvimento integral da comunidade onde a escola está inserida.

**§ 3º** Em consonância com a LDB em seu artigo 28, na oferta de educação básica para a população do campo, o Sistema Municipal de Ensino promoverá as adaptações necessárias às peculiaridades da vida no campo, especialmente em:

I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos que vivem no e do campo;

II – organização escolar própria, incluindo adequações do calendário escolar às fases do trabalho agrícola, às condições climáticas e a existência de salas multisseriadas;

III – adequação à natureza do trabalho rural.

**§ 4º** Os currículos do Ensino Fundamental devem seguir a base nacional comum, podendo ser complementada por uma parte diversificada em conformidade com as características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia.

**§ 5º** As Escolas do Campo poderão ter Proposta Pedagógica, organização curricular e gestão escolar participativa própria, adequadas à realidade do campo.

**§ 6º** Como forma de promover a expansão da oferta de Educação Infantil no campo de modo a atender os direitos estabelecidos na legislação educacional, as Diretrizes Complementares na Resolução nº 2, de 28 de abril de 2008 no Art.3º§2º, afirma que "Em nenhuma hipótese serão agrupadas em uma mesma turma crianças de Educação Infantil com crianças do Ensino Fundamental".

## CAPÍTULO II
### DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES

**Art. 57**. As Unidades Escolares Municipais serão estruturadas em anos, módulos na forma definida por este Regimento.

**Art. 58**. As Unidades Escolares Municipais estão organizadas para atender as necessidades de aprendizagem dos estudantes, funcionando nos turnos: matutino, vespertino e noturno.

**Parágrafo único.** O Ensino Noturno terá organização adequada às peculiaridades dos estudantes, sendo obrigatório o cumprimento da carga horária.

**Art. 59**. A Educação Especial será oferecida nas Unidades Escolares em condições especiais, tendo como finalidade a inclusão e a integração dos portadores de necessidades educacionais especiais de aprendizagem no Ensino Regular.

**Parágrafo único.** Em situação da não possibilidade de atendimento na Unidade Escolar, a mesma deverá encaminhar o aluno para outra Unidade que mantenha estrutura física e pedagógica adequada, dentro do município.

**Art. 60**. As Unidades Escolares Municipais poderão oferecer outras modalidades de ensino, com o objetivo de atender os interesses dos diversos grupos da comunidade local, desde que não haja prejuízo ao atendimento das ofertas já apresentadas.

**§ 1º** Para a instalação de novas modalidades de ensino, as Unidades Escolares Municipais poderão requerer autorização ao Conselho Municipal de Educação.

**§ 2º** Os termos de cooperação firmados pelas Unidades Escolares deverão ser condizentes com o Projeto Político Pedagógico da Escola – PPP, ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de Educação e aprovados pelos órgãos competentes.

**Art. 61**. As Unidades Escolares Municipais deverão atender as ações propostas pela Secretaria de Educação e Cultura em parceria com as demais Secretarias Municipais quanto ao cumprimento de trabalhos de cunho educativo e de conscientização para o bem da sociedade, tal como a Lei nº 14.432, de 03 de agosto de 2022 (Campanha Maio Laranja - combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes), dentre outras campanhas;

**Art. 62**. As Unidades Escolares Municipais deverão assegurar ao Ensino Fundamental e a Educação Infantil, carga horária mínima de 800 (oitocentas) horas anuais, distribuídas por no mínimo 200 (duzentos) dias letivos de efetivo trabalho escolar e distribuídos em 03 (três) trimestres, respeitadas as normas vigentes.

**§ 1º** Consideram-se de efetivo trabalho escolar, os dias em que forem desenvolvidas atividades regulares de aulas ou outras programações didáticas pedagógicas, planejadas, desde que contenham a presença de professores e a frequência comprovada de alunos.

**§ 2°** Na Educação Infantil – Creche a jornada escolar diária será em tempo integral com no mínimo 07 (sete) horas de efetivo trabalho escolar.

**§ 3°** Na Educação Infantil - Pré Escola e no Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais), a jornada escolar diária será de pelo menos 04 (quatro) horas de efetivo trabalho escolar, perfazendo um total de 240 minutos de atividades diárias.

**§ 4º** Nas 800 horas previstas por Lei, não serão computadas as horas relativas aos estudos de recuperação e exames finais.

**Art. 63**. Os alunos serão distribuídos em classes, considerando as condições físicas das Unidades Escolares, da seguinte forma:

I – Para as classes de Educação Infantil:

a) Maternal I e Maternal II (creche) – 15 alunos;
b) Pré I e Pré II – 20 alunos;

II – Para as classes de Ensino Fundamental:

a) Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º e 3º ano) – 25 alunos;
b) Ensino Fundamental Anos Iniciais (4º ao 5º ano) – 30 alunos;
c) Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) – 35 alunos;

III – Para as classes de Educação de Jovens e adultos:

a) EJA Segmento I – 25 alunos;
b) EJA Segmento II – 35 alunos;

IV – Para as classes de Educação do Campo:

a) Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º, 2º e 3º ano) – 25 alunos
b) Ensino Fundamental Anos Iniciais (4º ao 5º ano) – 30 alunos
c) Ensino Fundamental Anos Iniciais (Sala multisseriada) – 25 alunos

V – Para a Educação Especial:

a) Cada turma poderá receber até dois estudantes com deficiências, devendo a referida classe possuir, no máximo, 25 alunos no total;

VI – O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na Lei 9394/96 Art. 23, § 2º.

**Art. 64.** É obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por semana nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental, segundo a LEI Nº 12.031 DE 21 DE SETEMBRO DE 2009 Art. 39.

**§ 1º** É recomendado a execução do Hino do Município de Medeiros Neto uma vez por semana nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental.

**§ 2º** É recomendado a execução do Hino do Estado Bahia uma vez por mês nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental.

**§ 3º** Fica salientada ainda a importância de estimular desde a Educação Infantil o sentimento de pertencimento, o amor à pátria, respeito aos símbolos nacionais, a compreensão e o significado sobre a história do país, despertando nos estudantes o sentimento de patriotismo, através do cântico do Hino Nacional Brasileiro, bem como a execução do Hino do Município de Medeiros Neto e do Hino do Estado Bahia de acordo Art. 64, § 1º e § 2º.

**Art. 65**. É obrigatório o ensino do desenho da Bandeira Nacional e do canto do Hino Nacional em todos os estabelecimentos, Públicos ou particulares, de ensino primário, normal, secundário e profissional. DECRETO-LEI Nº 4.545, DE 31 DE JULHO DE 1942.

# TÍTULO IV
# ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA

## CAPÍTULO I
## DA DIREÇÃO

**Art. 66.** As Unidades Escolares do Município devem ser geridas por um diretor e vice-diretor (a depender do porte da escola), exigindo para tal a graduação em Pedagogia ou Pós-graduação na área e experiência mínima de 02 (dois) anos de docência, conforme Lei Orgânica Municipal.

**§ 1º** O Diretor Escolar responde por todas as atividades escolares e pelo relacionamento escola-comunidade.

**§ 2º** O diretor e o vice-diretor serão responsáveis por todas as modalidades atendidas na Unidade Escolar: EJA, Educação Especial e Educação do Campo e outras.

**Art. 67**. Compete aos Gestores das Unidades Escolares Municipais:

I – Promover uma política educacional que implique no perfeito entrosamento entre os corpos docente, discente e administrativo;

II – Cumprir o calendário escolar municipal;

III – Proceder à programação e distribuição da carga horária curricular;

IV – Elaborar anualmente, a proposta de escala de férias dos servidores, a ser encaminhada aos órgãos próprios;

V – Emitir folhas de frequência dos funcionários da Unidade Escolar;

VI – Assinar matrículas, atos e portarias disciplinadores da administração e funcionamento da Unidade Escolar.

VII – Convocar e presidir reuniões dos órgãos constituídos da Unidade Escolar;

VIII – Visar os diários de classe e os registros de atividades extraclasses;

IX – Examinar e aprovar, com os demais órgãos, relatórios apresentados pelos setores estruturais da Unidade Escolar;

X – Remanejar o funcionário, segundo a conveniência do Serviço Pessoal de apoio, respeitando as situações legais na Unidade Escolar;

XI – Elaborar/ reelaborar, avaliar e acompanhar o Projeto Político Pedagógico da Escola (PPP) e o Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), visando à eficiência e a eficácia da Unidade Escolar;

XII – Acompanhar, orientar e estimular permanentemente o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem;

XIII – Administrar, controlar e avaliar o pessoal e os recursos materiais e financeiros;

XIV – Fazer cumprir os dias letivos e horas de aula estabelecidas;

XV – Fazer cumprir os horários de Atividades – Hora Atividade da Unidade Escolar;

XVI – Legalizar, regularizar e dar autenticidade a vida escolar dos alunos;

XVII – Exercitar permanentemente a gestão participativa da Unidade Escolar;

XVIII – Garantir os meios para a recuperação da aprendizagem dos alunos;

XIX – Articular e integrar a escola com a família e a comunidade;

XX – Informar aos pais ou responsáveis sobre a execução da proposta pedagógica, bem como a frequência e o rendimento dos alunos;

XXI – Adotar medidas para prevenir a evasão escolar;

XXII – Comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo alunos, assim como os casos de evasão escolar;

XXIII **–** notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019).

XXIV – Divulgar junto à comunidade os resultados da Unidade Escolar;

XXV – Zelar pelo patrimônio físico e material da Unidade Escolar, da qual é o principal responsável;

XXVI – Orientar e administrar o setor econômico e financeiro da Unidade Escolar, juntamente com a Unidade Executora;

XXVII – Adotar decisões de emergência em casos não previstos neste Regimento, dando ciência, posteriormente, às autoridades superiores;

XXVIII – Decidir quanto à execução das normas gerais, após ouvir os órgãos competentes previstos neste Regimento;

XXIX – Aplicar penalidades disciplinares aos professores, funcionários e alunos do estabelecimento, conforme a legislação e segundo as disposições deste Regimento;

XXX – Baixar portarias e circulares internas;

XXXI – Analisar, conferir e assinar o inventário anual dos bens patrimoniais e do estoque do material de consumo;

XXXII - Alimentar diariamente o Sistema de Educação Conectada -

XXXIII – Participar das reuniões do Conselho de Classe ou através de seu representante.

**§ 1º** O diretor será substituído pelo vice-diretor em sua ausência ou impedimentos legais.

**§ 2º** Cabe, ainda, à direção subsidiar os profissionais da Unidade Escolar Municipal, em especial os representantes das diferentes organizações escolares, no tocante às normas vigentes e apresentar aos órgãos superiores da administração situações que estejam em desacordo com a legislação, buscando soluções imediatas.

**Art. 68.** Compete aos vice-diretores das Unidades Escolares Municipais:

I – Substituir o Diretor na sua ausência e impedimentos legais;

II – Assessorar direta ou indiretamente o Diretor no planejamento, execução, avaliação de todas as atividades administrativas e pedagógicas da Unidade Escolar;

III – Encaminhar mensalmente ao diretor todas as informações relativas ao funcionamento do seu turno, inclusive frequência dos professores e funcionários;

IV – Visar os diários de classe dos professores do seu turno;

V – Participar das reuniões de pais e mestres;

VI – Participar das reuniões do Conselho de Classe.

## CAPÍTULO II
## DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

**Art. 69.** A finalidade do Serviço Pedagógico é dinamizar o crescimento pessoal e profissional dos educadores na perspectiva de repensar, refletir e redefinir a educação, buscando a sua melhoria.

**Art. 70**. Ao Coordenador Pedagógico compete, no âmbito da escola, a supervisão do processo didático, em seu tríplice aspecto, de planejamento, controle e avaliação, além dos seguintes:

I - Coordenar o planejamento e a execução das ações pedagógicas nas Unidades Escolares, juntamente com a direção da escola;

II – Acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico da Escola;

III - Acompanhar o processo de implementação das diretrizes da Secretaria de Educação relativas à avaliação da aprendizagem e dos currículos, orientando e intervindo junto aos professores e alunos quando solicitado e/ou necessário;

IV - Avaliar os resultados obtidos na operacionalização das ações pedagógicas visando a sua reorientação;

V - Coordenar e acompanhar as atividades dos docentes em Unidades Escolares Municipais, viabilizando a atualização pedagógica em serviço;

VI - Estimular, articular e participar da elaboração de projetos especiais junto à comunidade escolar;

VII - Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola;

VIII - Elaborar, acompanhar e avaliar, em conjunto com a Direção da Unidade Escolar Municipal, os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da escola, em relação a aspectos pedagógicos e de recursos materiais;

IX – Promover ações que otimizem as relações interpessoais na comunidade escolar;

X – Divulgar e analisar, junto à comunidade escolar, documentos e projetos do Órgão Central, buscando implementá-los nas Unidades Escolares Municipais, atendendo às peculiaridades regionais;

XI – Analisar e acompanhar os resultados de desempenho dos alunos;

XII – Propor e planejar ações de atualização e aperfeiçoamento de professores e técnicos, visando à melhoria de desempenho profissional;

XIII – Conceber, estimular e implantar inovações pedagógicas e divulgar as experiências de sucesso, promovendo o intercâmbio entre Unidades Escolares Municipais;

XIV – Identificar, orientar e encaminhar, para serviços especializados, alunos que apresentem necessidades de atendimento diferenciado;

XV – Promover e incentivar a realização de palestras, encontros e similares, com grupos de alunos e professores sobre temas relevantes para a educação preventiva integral e cidadania;

XVI – Propor, em articulação com a direção, a implantação e implementação de medidas e ações que contribuam para promover a melhoria da qualidade de ensino e o sucesso escolar dos alunos;

XVII - Organizar e coordenar a implantação e implementação do Conselho de Classe numa perspectiva inovadora de instância avaliativa do desempenho;

XVIII – Promover reuniões e encontros com os pais, juntamente com a direção da Unidade Escolar Municipal, visando à integração escola/família para promoção do sucesso escolar dos alunos;

XIX – Exercer outras atribuições correlatas e afins.

XX - coordenar a programação, execução e avaliação do processo de recuperação dos alunos;

XXI - Alimentar diariamente o Sistema de Educação Conectada.

## CAPÍTULO III
## DA SECRETARIA ESCOLAR

**Art. 71.** A investidura ao cargo de Secretário Escolar será através de concurso público.

**Parágrafo único.** No caso de não haver pessoal concursado suficiente para ocupar as vagas, o cargo de Secretário Escolar será exercido por pessoal qualificado, portador de autorização do Conselho Municipal de Educação ou por nomeação do Secretario Municipal de Educação e Cultura.

**Art. 72**. A Secretaria da Unidade Escolar Municipal é o setor encarregado pelos serviços de escrituração, arquivo, fichário e preparo de correspondência, exercido por um secretário Escolar e terá a função de dar apoio ao processo educacional, auxiliando a direção nas atividades relativas a:

I – documentação e atualização escolar e do pessoal;

II – organização e atualização do arquivo escolar;

III – expedição, registro e controle de expedientes;

IV – registro e controle dos bens patrimoniais, bem como de aquisição e conservação de materiais (Inventário);

V – digitação;

VI – Censo Escolar;

VII – controle da frequência do Auxílio Brasil (Projeto Presença);

VIII – outras ações correlatas.

**Art. 73.** Compete ainda ao Secretário Escolar:

I – Responsabilizar-se pela Secretaria, assessorado pelos auxiliares e por todo pessoal envolvido no serviço;

II – Documentar as leis vigentes em relação ao ensino ou buscá-las para que a comunidade escolar tenha ciência e, a direção possa executá-las;

III – Tomar providências na organização dos serviços de escrituração escolar e dos registros relacionados com a administração de pessoal;

IV – Elaborar juntamente com a direção e outros órgãos envolvidos, a proposta anual de escala de férias dos servidores lotados na unidade escolar;

V – Supervisionar a expedição e tramitação de qualquer documento ou correspondência, assinando conjuntamente com o Diretor: atestados, diplomas, transferências, atas, editais ou outros documentos oficiais;

VI – Supervisionar os serviços de escrituração escolar, arquivo ativo e inativo da unidade escolar, fichário, assentamento e demais tarefas indispensáveis ao cumprimento da Legislação Escolar;

VII – Manter atualizadas as pastas individuais dos alunos, quanto à documentação exigida, tolerância e armazenamento de dados;

VIII – Articular-se com os órgãos Técnico-Pedagógicos (secretaria e corpo docente) para que nos prazos previstos, sejam fornecidos todos os resultados escolares dos alunos, planilha de notas, referentes às programações regulares e especiais da unidade escolar;

IX – Adotar medidas que visem preservar toda documentação sob sua responsabilidade;

X – Evitar o manuseio, por pessoas estranhas ao serviço, bem como a retirada de pastas, livros, diários de classe e registro de qualquer natureza da unidade escolar, salvo quando oficialmente requeridos e autorizados pela direção;

XI – Participar de quaisquer solenidades, reuniões e outros, lavrando a ata;

XII – Executar outras tarefas delegadas pela direção da unidade escolar.

## Seção I
## Da Escrituração Escolar e Arquivo

**Art. 74**. O Setor de Escrituração Escolar e Arquivo deverá ser organizado de modo a permitir a verificação de documentos referentes às atividades técnicas, pedagógicas e administrativas das Unidades Escolares Municipais, sob a responsabilidade do Secretário Escolar, que constará de:

I – Registro de Matrícula Anual com impressão do Sistema de Educação Conectada.

II – pasta Individual do aluno, contendo: cópia da certidão de nascimento, identidade ou casamento, comprovante de escolaridade, ficha individual, registro de matrícula, autorização do uso de imagem, cartão vacina, cartão do SUS, copia do cartão Auxilio Brasil, comprovante de residência e copia de documentos pessoais dos responsáveis quando o aluno for menor;

III – Mapão;

IV – atas de resultados trimestrais e finais;

V – ficha de recuperação final;

VI – livro de Ata de Conselho de Classe e Atas de Classificação e Reclassificação dos Alunos;

VII – livro/pasta de Ocorrências;

VIII – livro de Ata de Reunião de Pais e Mestres;

IX – pasta de Registro de Transferências Expedidas;

X – Inventário anual de bens escolares

XI – pasta de Correspondências Recebidas;

XII – pasta de Correspondências Expedidas;

XIII – pasta com os documentos da Unidade Executora.

XIV – Livro de ata do Conselho Escolar;

XV – pasta anual do Censo Escolar;

XVI – Alimentar diariamente o Sistema de Educação Conectada.

**Parágrafo único.** O arquivo inativo será constituído de toda documentação da vida escolar de alunos que não se encontram em movimento no ano letivo, e deverá ser organizado de tal maneira que facilite a verificação de qualquer documento, quando necessário.

## CAPÍTULO IV
## DA BIBLIOTECA

**Art. 75**. A Biblioteca constituirá fonte de informação, leitura e consultas para os professores e alunos da Unidade Escolar Municipal.

**Parágrafo único.** A Biblioteca ficará sob a responsabilidade de um funcionário designado pela Secretaria Municipal de Educação ou Direção.

**Art. 76**. Compete ao bibliotecário:

I – permanecer no recinto da biblioteca durante o horário de seu funcionamento;

II – organizar, catalogar e classificar os livros sob sua guarda;

III – cumprir e fazer cumprir o regulamento da Biblioteca;

IV – incentivar e orientar os alunos nas consultas, leituras e pesquisas;

V – apresentar anualmente o relatório geral e inventário dos livros;

VI – propor à Direção a aquisição de livros e outras publicações;

VII – controlar a entrada e saída de livros da biblioteca, registrando-os em livro e fichas próprias;

VIII – cumprir, no âmbito de suas atribuições ou capacidade, as determinações da direção, coordenação, orientadores e professores da UE.

IX - incentivar e orientar os alunos nas consultas, leituras e pesquisas de mídias digitais.

## CAPÍTULO V
## DO CORPO DOCENTE

**Art. 77**. Integram o Corpo Docente, todos os Professores das Unidades Escolares Municipais, que ingressaram na carreira através de aprovação em concurso público de provas e títulos, bem como os professores temporários.

**Art. 78**. Os professores para exercerem as funções que lhes são inerentes, devem possuir formação em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores com diploma devidamente registrado no MEC, conforme legislação em vigor.

**Parágrafo único.** Admite-se, como formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil e nos cinco primeiros anos do Ensino Fundamental, o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia.

**Art. 79**. São direitos dos professores:

I – aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico para esse fim;

II – na busca de especialização e/ou aperfeiçoamento, deverão ser substituídos por professores remunerados pelo município, e, sem perda em seus vencimentos;

III – gozar de liberdade na formação do projeto anual de sua matéria junto à Unidade Escolar;

IV – ter autonomia na escolha do método de ensino a ser adotado, na formulação das questões adotadas na verificação da aprendizagem, exceto, frente a orientações da coordenação;

V – piso salarial profissional;

VI – progressão funcional baseada na titulação e na avaliação do desempenho;

VII – período para estudos, planejamento e avaliação, incluído na jornada de trabalho, segundo a lei nº 11.738, de 16 de, § 4º, na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

VIII – condições adequadas ao trabalho;

IX – gozar do respeito da direção, colegas e de todos que trabalham na Escola;

X – comparecer às reuniões ou cursos relacionados com atividades docentes que lhe sejam pertinentes;

XI – utilizar-se dos recursos disponíveis na escola para atingir objetivos educacionais e instrucionais;

XII – valer-se de métodos pedagógicos próprios para obter melhor rendimento de seus alunos;

XIII – participar de reuniões promovidas pela escola, manifestando seu voto nas questões deliberativas;

XIV – ter acesso ao Regimento Escolar, PPP, PDE e prestações de contas da Unidade Executora.

**Art. 80. São deveres dos professores:**

I - participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho e de aula, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, mantendo os registros atualizados das ações pedagógicas, de acordo com determinação da escola;

III - zelar pela aprendizagem dos alunos;

IV - estabelecer estratégias de aprendizagem e de recuperação para os alunos de menor rendimento;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;

VII - atuar em projetos pedagógicos especiais desenvolvidos e aprovados pela Secretaria Municipal da Educação;

VIII – participar das reuniões, planejamento pedagógico nas datas previstas no calendário escolar e em datas que se fizerem necessárias reuniões extraordinárias;

IX – comparecer pontualmente às aulas e às reuniões para as quais tenha sido convocado, independentemente do seu horário de aulas, no decorrer do seu turno de trabalho;

X – manter-se atualizado e participar dos cursos oferecidos pela SME;

XI – utilizar-se de metodologia que desenvolva os aspectos cognitivos, afetivos, sociais e psicomotores dos alunos;

XII – proceder de forma que seu comportamento sirva de exemplo para a conduta dos alunos;

XIII – agir com discrição, respeitando a personalidade, as limitações e as condições do aluno;

XIV – manter a boa ordem em sua classe e promover a participação dos alunos no processo de aprendizagem;

XV – realizar a avaliação do rendimento dos alunos de acordo com a proposta da escola;

XVI – corrigir e entregar dentro dos prazos estabelecidos, as provas e os trabalhos escolares;

XVII – comentar as atividades esclarecendo os erros e os critérios adotados, elogiando os acertos;

XVIII – registrar no diário os conteúdos trabalhados em cada aula e o instrumento de avaliação utilizado;

XIX – entregar pontualmente as relações de notas e faltas dos alunos;

XX – manter a disciplina em classe e colaborar para a ordem e disciplina geral da escola;

XXI – manter com os colegas e demais servidores da escola o espírito de colaboração;

XXII – colaborar com o serviço de orientação pedagógica na metodologia, avaliação e recuperação;

XXIII – participar dos Conselhos de Classe;

XXIV – manter na Escola os diários de classe;

XXV – fazer diariamente a chamada dos alunos, anotando as faltas e presenças;

XXVI – fazer o acompanhamento dos alunos através de registros escritos nos diários;

XXVII – ministrar, terminado o ano letivo, e de conformidade com a determinação legal, aos seus alunos que não lograram aprovação direta, as aulas de recuperação, preparando para tanto, o plano de trabalho que será submetido, previamente à aprovação do Coordenador;

XXVIII - Alimentar diariamente o Sistema de Educação Conectada.

XXIX – Ao professor, fica determinado o cumprimento de sua carga horária, conforme lei vigente, mesmo em caso de falta justificável, utilizando-se de horários especiais.

a) O professor terá direito a substituição sem prejuízo no seu vencimento básico, quando apresentar atestado médico de até 15 dias (Lei nº 8213/91).

b) Caso o professor necessite de maior tempo de afastamento deverá regularizar a sua situação junto ao INSS.

**Art. 81. É vedado aos professores:**

I – dispensar os alunos antes do término das aulas ou suspender aulas sem justificativa;

II – retirar-se ou ausentar-se da classe ou de seu local de trabalho sem motivo justificado, antes do final das aulas;

III – adotar metodologia de ensino e avaliação incompatíveis com a orientação pedagógica;

IV – ofender com palavras, gestos, atitudes ou indiferença, diretores, professores, coordenadores, funcionários, pais e alunos;

V – aplicar penalidades aos alunos sem o conhecimento da direção, exceto advertência verbal e repreensão;

VI – fazer-se substituir nas atividades de classe por terceiros sem o aval da direção;

VII – usar vestes indecentes, provocantes e sensuais;

VIII – usar cigarros ou similares dentro da unidade Escolar Municipal (Lei nº. 9.294 de 15/07/96);

IX – Retirar da escola diários de classe ou pasta de alunos sem permissão da Direção.

X – negar-se a cuidar do aluno de creche, visto que, de acordo com a BNCC a Educação Infantil, traz a concepção que vincula educar e cuidar, entendendo o cuidado como algo indissociável do processo educativo.

**Art. 82**. Os Professores deverão participar das reuniões do Conselho de Classe, o que constituirá atividade docente, cuja falta, acarretará penalidade de ordem disciplinar.

**Art. 83**. Os professores serão avaliados e advertidos na forma das Diretrizes específicas e quando deixarem de cumprir as suas funções e deveres nas Unidades Escolares Municipais, de acordo com os dispositivos deste Regimento.

**Art. 84.** O Professor de Atendimento Especializado (AEE) tem como função realizar o atendimento de forma complementar ou suplementar à escolarização, considerando as habilidades e as necessidades específicas dos alunos público alvo da educação especial.

**§ 1º** Assim, as atribuições do professor de AEE contemplam:

I - Elaboração, execução e avaliação do plano de AEE do aluno;

II - Definição do cronograma e das atividades do atendimento do aluno;

III - Organização de estratégias pedagógicas, identificação e produção de recursos acessíveis;

IV - Ensino e desenvolvimento das atividades próprias do AEE, tais como: Libras, Braille, orientação e mobilidade, Língua Portuguesa para alunos surdos; informática acessível; Comunicação Alternativa e Aumentativa - CAA, atividades de desenvolvimento das habilidades mentais superiores e atividades de enriquecimento curricular;

V - Acompanhamento da funcionalidade e usabilidade dos recursos de tecnologia assistiva na sala de aula comum e ambientes escolares;

VI - Articulação com os professores das classes comuns, nas diferentes etapas e modalidades de ensino;

VII - Orientação aos professores do ensino regular e às famílias sobre os recursos utilizados pelo aluno;

VIII - Interface com as áreas da saúde, assistência, trabalho e outras.

**§ 2º** Conforme Resolução CNE/CEB n.4/2009, art. 12, para atuar no atendimento educacional especializado, o professor deve ter formação inicial que o habilite para exercício da docência e formação específica na educação especial.

I - caso não haja profissional com tal formação, o professor deverá ser habilitado para o exercício da docência.

**§ 3º** Para realizar o AEE, cabe ao professor que atua nesta área, elaborar o Plano de Atendimento Educacional Especializado – Plano de AEE, documento comprobatório de que a escola, institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante público-alvo da Educação Especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais.

**§ 4º** Na sala de aula regular, os professores do aluno que está sendo atendido na sala de Recursos Multifuncionais, devem manter plena comunicação com os professores do AEE para utilizar suas informações, estudo de caso do aluno, bem como o plano de AEE para adaptar o objeto de estudo curricular ao aluno com necessidades educacionais especiais para, com base nisso, criar o Plano de Educação Individual – PEI, documento com fins de planejamento escolar dos Componentes Curriculares da sala regular onde o aluno está matriculado.

## CAPÍTULO VI
## DO CORPO DISCENTE

**Art. 85**. O Corpo Discente é formado pelos alunos matriculados nas Unidades Escolares Municipais, a quem é garantido o acesso às informações necessárias à sua educação, desenvolvimento como pessoa para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.

**Art. 86.** São direitos dos alunos:

I – ser informado sobre o Regimento Escolar, programas e horários;

II – receber orientação necessária para realização dos trabalhos escolares;

III – usufruir os benefícios de caráter educativo, social e recreativo oferecidos pela Escola;

IV – ser tratado com respeito e atenção por todo o pessoal da Escola e pelos colegas;

V – ser avaliado em seu aproveitamento escolar, recebendo seus trabalhos e tarefas devidamente corrigidos e avaliados em tempo hábil;

VI – utilizar-se das instalações de dependências da Unidade Escolar, quando permitido, desde que não prejudique as atividades pedagógicas ou administrativas;

VII – apresentar sugestões para melhoria do trabalho escolar;

VIII – tomar conhecimento, através de boletim escolar, de suas notas e frequência em cada etapa letiva;

IX – requerer a matrícula ou a transferência, segunda chamada, revisão de provas e recuperação, observado o previsto no Regimento quando maior de idade, ou através do responsável quando menor;

X - participar das aulas regularmente e, aulas de recuperação, inclusive, requerer segunda chamada e revisão de prova, no máximo, 48 horas após a avaliação, justificando a perda ou pedido, e, requerimento, que será analisado e deferido ou indeferido pelo professor e a direção;

XI – ser considerado e valorizado em sua individualidade, sem comparação ou preferência;

XII – ser respeitado em suas convicções religiosas e políticas, assim como amparado na Lei 93.94/96.

XIII – ser orientado em suas dificuldades de aprendizagem;

XIV – ser ouvido em suas queixas e reclamações;

XV – eleger representantes para participação no PPP e PDE;

XVI – participar de grêmios estudantis;

XVII – defender-se quando acusado de qualquer falta, assistido por seu responsável, se for menor de idade.

**Art. 87. São deveres dos alunos**:

I - Comparecer pontualmente às aulas, provas e a outras atividades preparadas e programadas pelo professor ou pelo estabelecimento de ensino;

II – zelar pelo bom nome da escola em que estuda;

III – acatar a autoridade da direção, professores e funcionários;

IV – colaborar na conservação do ambiente escolar;

V – Frequentar as aulas regularmente, pontualmente e uniformizado (caso este seja fornecido);

VI – executar exercícios e tarefas nos prazos determinados pelos professores;

VII – comunicar à diretoria faltas e/ou afastamento temporário por motivo de doença ou outros;

VIII – comparecer às solenidades, festividades, eventos culturais e programações em geral, promovidas pela escola, exceto quando estas ferem suas convicções religiosas e confessionais;

IX – ter adequado comportamento social;

X – respeitar a propriedade alheia;

XI – indenizar os danos a que der causa, tanto ao patrimônio, como aos servidores da escola e para com os colegas;

XII – atender a convocação da Direção e dos Professores;

XIII – respeitar seus superiores, funcionários e colegas;

XIV – Preservarem-se da prática de vícios em drogas, álcool, jogos com apostas e outros quaisquer que venham a prejudicar sua formação dentro do ambiente escolar e/ou evento extraclasse;

XV – Apresentar-se a equipe gestora ou autoridade competente sempre que chegar atrasado ou precisar retirar-se antecipadamente.

**Art. 88**. **É vedado aos alunos:**

I – ausentar-se da sala de aula sem permissão do professor;

II – ocupar-se durante as aulas de assuntos a ela estranhos;

III – distribuir no recinto da Unidade Escolar qualquer boletim sem autorização da Direção;

IV – fomentar ou participar de faltas coletivas às aulas ou manifestação de desagravo ao corpo técnico-pedagógico, administrativo, docente ou autoridades no recinto da Unidade Escolar, sem antes, terem feito reunião de negociações;

V – praticar atos de violência física ou psicológica, intencionais e repetidos, individualmente ou em grupo, com o objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo ou grupo de indivíduos incapazes de se defender;

VI – portar armas, bebidas alcoólicas, cigarros ou drogas e/ou usá-los no recinto escolar.

**Parágrafo único.** Em caso de desobediência aos deveres e vedações previstos neste Regimento, bem como nas leis vigentes, deve a direção da Unidade Escolar seguir os procedimentos para apuração de infração disciplinar e de aplicação de medidas educativas previstas neste Regimento, portarias do diretor e no Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.

**Art. 89.** A escola não poderá impedir que o aluno participe das atividades escolares exceto quando suspenso pela direção escolar, não podendo discriminá-lo ou submetê-lo a constrangimento de qualquer natureza.

## CAPÍTULO VII
## DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

**Art. 90.** Os servidores administrativos têm suas funções, direitos, prerrogativas e deveres definidos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município.

**Art. 91.** São deveres dos servidores administrativos, além do previsto nas legislações vigentes:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais;

III - atender com presteza ao público em geral;

IV - comparecer pontualmente ao trabalho e justificar suas eventuais ausências.

**Art. 92**. Fica vedado aos servidores administrativos, além do descumprimento do previsto nos incisos II e III do art. 91 e das legislações vigentes:

I - o descumprimento dos deveres enumerados no artigo anterior;

II - a ação ou omissão que resulte em prejuízo físico, moral ou intelectual ao estudante ou qualquer membro da comunidade escolar;

III - afastar-se do serviço sem a permissão dos seus superiores hierárquicos;

IV - retirar do estabelecimento qualquer documento ou objeto sem a prévia autorização do responsável.

**Parágrafo único.** Em caso de desobediência dos deveres previstos neste Regimento, bem como na legislação vigente, deve a direção da unidade escolar seguir os procedimentos para a apuração disciplinar e de responsabilidades previstos no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Medeiros Neto.

## CAPÍTULO VIII
## DOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS AUXILIARES

**Art. 93**. Os Serviços Auxiliares serão vinculados à Direção e se responsabilizarão pela execução de tarefas burocráticas, de manutenção e conservação do patrimônio e da segurança do funcionamento da Unidade Escolar e de articulação com os diferentes setores escolares na prestação de serviços gerais e de natureza eventual.

**Art. 94**. São Órgãos e Serviços Auxiliares:

I - Almoxarifado;

II - Portaria;

III - Atendimento;

IV - Banco de dados, digitação e impressão, e Apoio Técnico;

V - Limpeza e Conservação;

VI - Vigilância;

VII - Merenda Escolar;

VIII - Associação de Pais e Mestres ou Colegiado Escolar;

IX - Serviços Assistenciais – Programa Saúde na Escola - PSE

X - Associação Desportiva, Artística e outros.

XI – Núcleo Especializado de Suporte Educacional - NESE;

XII – Auxiliar de Creche;

XIII – Monitor de Creche;

XV – Profissional de Apoio Escolar para alunos com deficiência;

XVI – Professor mediador da aprendizagem na educação especial;

XVII – Sala de recursos multifuncional;

XVIII - Organização e oferta do AEE.

**Art. 95**. Os Órgãos Auxiliares de Ação Participativa constante do inciso VIII, IX, X, deverão elaborar estatuto próprio que será submetido à instância imediatamente superior, principalmente o Colegiado Escolar.

**Parágrafo único.** Outras organizações e Associações poderão ser criadas, desde que aprovadas pelo Colegiado Escolar e explicitadas no PPP, sob forma regimental.

**Art. 96.** Ao funcionário responsável pelo Almoxarifado, compete:

I - Receber, conferir, armazenar e distribuir material permanente e de consumo;

II - Manter atualizada a sua estrutura;

III - Providenciar em tempo hábil o levantamento das necessidades de material;

IV - Organizar e manter em ordem o almoxarifado de modo a permitir:

a) Separação para pronta entrega de material requisitado;
b) A guarda do material recebido;
c) Verificação periódica do estado do material de fácil deterioração;

V - Inventariar anualmente os bens patrimoniais e o estoque de material de consumo;

VI - Preparar e conferir documentos relativos ao almoxarifado, apresentando-os mensalmente à Direção da Unidade Escolar;

VII - Executar outras tarefas que lhes forem atribuídas pela Direção, no âmbito de sua competência ou capacidade.

**Paragrafo único.** O almoxarifado funcionará nos horários de funcionamento da Unidade Escolar, de modo a atender a todos os serviços.

**Art. 97.** Compete ao Serviço de Portaria:

I - Proceder à abertura e o fechamento do prédio no horário fixado pela Direção da U.E;

II - Manter sob sua guarda as chaves da U.E. e de todas as suas dependências;

III - Controlar a entrada e saída da U.E., conforme determinação da Direção;

IV - Encaminhar à Direção toda correspondência recebida;

V - Executar outras tarefas, relacionadas com a sua área de atuação ou capacidade, determinada pela Direção.

**Art. 98**. Compete ao Serviço de Atendimento ou apoio:

I - Controlar a movimentação dos alunos no recinto da U.E. e em suas dependências;

II - Comunicar à Direção as ocorrências;

III - Atender aos professores nas solicitações de material escolar;

IV - Executar outras tarefas que lhes for atribuída pela Direção.

**Art. 99**. Compete ao Serviço de Banco de dados, digitação e impressão e Apoio Técnico:

I - Executar todo trabalho de digitação e impressão, encaminhados pelos diversos setores da UE;

II - Estipular prazos para recebimento e devolução do material sob sua responsabilidade;

III - Revisar o material digitado antes de imprimi-lo;

IV - Impedir a entrada de pessoal estranho ao serviço evitando a quebra do sigilo;

V - Requisitar o material necessário e controlar seu consumo;

VI - Zelar e manter sob sua responsabilidade todo o material utilizado no exercício da função;

VII - Manter-se atualizado sob a ótica das TICs – Tecnologias da Informação e Comunicação;

VIII - Instalar, desinstalar recursos audiovisuais e dar assistência, ou seja, assessorar durante a utilização;

IX - Organizar e manter atualizado um banco de dados, informações;

X – Manter o Sistema atualizado – Sistema de Educação Conectada.

**Art. 100**. Compete ao Serviço de Limpeza e Conservação:

I - Responsabilizar-se pelo asseio, arrumação e conservação das instalações, móveis e utensílios da UE;

II - Requisitar material de limpeza e controlar seu consumo;

III - Executar outras tarefas auxiliares determinadas pela Direção.

**Art. 101.** Compete ao Serviço de Vigilância:

I - Rondar o prédio e suas dependências zelando para evitar furtos, incêndios e invasões de estranhos;

II - Investigar qualquer ocorrência anormal que tenha observado cientificando a Direção;

III - Verificar a segurança dos portões, portas, janelas, informando à Direção qualquer irregularidade;

IV - Executar outras tarefas auxiliares determinadas pela Direção;

**Art. 102**. São competências do Serviço de Merenda Escolar:

I - Manter a higiene e organização do material e locais destinados à preparação, estocagem e distribuição da merenda escolar;

II - Controlar o consumo dos alimentos solicitando com antecedência a reposição dos que forem necessários;

III - Fazer o levantamento, com a devida antecedência do material, alimento e produto de que precisarão para o preparo da merenda;

IV - Preparar e distribuir os alimentos nos horários estabelecidos;

V - Seguir instruções da coordenação da merenda escolar sobre nutrição, preparo e distribuição dos alimentos;

VI - Participar de cursos, treinamentos e seminários referentes à merenda escolar;

VII - Não fumar, nem deixar que pessoas fumem no ambiente;

VIII - Preocupar-se com a higiene pessoal;

IX - Os funcionários a serviço da Merenda Escolar deverão trabalhar obedecendo aos padrões de higiene, determinados por legislação específica e pela Coordenação de Merenda Escolar.

**Parágrafo único.** O Serviço de Merenda Escolar será orientado por pessoa qualificada em nutrição, designada pela Secretaria Municipal de Educação.

**Art. 103.** Compete a Associação de Pais e Mestres ou Colegiado Escolar**:**

I – A Associação de Pais e Mestres tem o papel de colaborar no aprimoramento do processo educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade. Como entidade com objetivos sociais e educativos, não terá caráter político, racial ou religioso e nem finalidades lucrativas.

II – O Colegiado Escolar é órgão de caráter deliberativo, executivo, consultivo e avaliativo nos assuntos referentes à gestão pedagógica, administrativa e financeira da unidade escolar, respeitadas as normas legais vigentes.

**Art. 104**. São competências dos Serviços Assistenciais – Programa Saúde na Escola – PSE:

**§ 1º** O Programa Saúde na Escola visa contribuir para o fortalecimento de ações que integram as áreas de Saúde e Educação no enfrentamento de vulnerabilidades; ampliar as ações para estudantes da rede publica de educação básica e apoiar o processo formativo dos profissionais de saúde e educação de forma permanente e continuada.

**§ 2º** É essencial o apoio dos gestores estaduais e municipais das áreas de educação e saúde, pois se trata de um processo intersetorial que busca melhorar a saúde dos educandos, reduzir e evasão escolar e a intermitência de frequência por problemas de saúde, além de lançar luz sobre os compromissos e pactos estabelecidos por ambos os setores.

**§ 3º** O Programa firma treze ações listadas a serem contempladas nas escolas pactuadas, de todas as etapas e modalidades da Educação Básica, considerando o planejamento local, o qual deve contemplar o contexto escolar e social, o diagnostico local em saúde, e a capacidade operativa. As ações são:

I – saúde ambiental;

II – promoção da atividade física;

III – alimentação saudável e prevenção da obesidade;

IV – promoção da cultura da paz e direitos humanos;

V – prevenção das violências e dos acidentes;

VI – prevenção de doenças negligenciadas;

VII – verificação da situação vacinal;

VIII – saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST;

IX – prevenção do uso de álcool, tabaco e outras drogas;

X – saúde bucal;

XI – saúde auditiva;

XII – saúde ocular;

XIII – prevenção à Covid-19 nas escolas.

**Art. 105**. É competência da Associação Desportiva, Artística e outros:

I - Buscar desenvolver a socialização, respeito pelo outro, envolvendo a família e a sociedade de maneira geral, através das práticas culturais, trazendo benefícios no processo educacional, desenvolvendo habilidades físicas, motoras, musicais, além de disciplina e trabalho em grupo.

**Art. 106**. São competências do Núcleo Especializado de Suporte Educacional – NESE:

I **–** Tem como objetivo principal oferecer suporte especializado a rede municipal de educação de Medeiros Neto – BA, visando o melhor funcionamento da dinâmica escolar, garantindo a efetividade da inclusão escolar na rede municipal; oferecendo suporte aos professores sobre processo de inclusão e articulando na rede municipal (Educação, Saúde e Assistência).

**Art. 107**. São competências do Auxiliar de Creche:

I - Trabalhar nas escolas auxiliando os profissionais da educação nas atividades pedagógicas, que são realizadas com as crianças;

II - Cuidar de alunos na faixa de zero a três anos e onze meses:

III - Selecionar métodos, técnicas, materiais pedagógicos e de estimulação;

IV - Distribuir o material pedagógico segundo a faixa etária; acompanhar a sua utilização e zelar pela sua guarda, com a participação da criança;

V - estimular o desenvolvimento da criança, respeitando seus valores, sua individualidade e sua faixa etária;

VI - Participar das reuniões de estudo em busca de uma melhor qualidade no atendimento;

VII - Observar estado geral dos alunos (higiene, saúde etc.);

VIII - Acompanhar e assessorar o processo de alimentação, sono e higiene da criança;

IX - Desenvolver atividades pedagógicas e recreativas com as crianças, observando e registrando os fatos ocorridos durante a atividade, a fim de garantir o bem estar e o desenvolvimento sadio das mesmas;

X - Participar da manutenção das condições ambientais.

XI - Auxiliar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão;

XII - Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente organizacional.

**Art. 108**. São competências do Monitor de Creche:

I - Apoiar o educador nas ações de cuidar e educar, procurando se espelhar em sua maneira de agir, falar e gesticular;

II - Auxiliar as crianças na higiene pessoal, sempre que necessário e nos horários estabelecidos pela coordenação da creche;

III - Colaborar com o educador na hora do repouso, organizando os colchonetes, lençóis, travesseiros e fronhas, para maior conforto das crianças;

IV - Responsabilizar-se pelas crianças que aguardam os pais após o horário de saída da creche, zelando pela sua segurança e bem-estar;

V - Fazer a limpeza e desinfecção dos brinquedos e demais equipamentos de recreação;

VI - Oferecer e/ou administrar alimentação as crianças nos horários pré-estabelecidos, de acordo com o cardápio estipulado por faixa etária;

VII - Cuidar da higienização das crianças visando à saúde e bem estar;

VIII - Estimular a participação das crianças nas atividades de grupo como jogos e brincadeiras, visando o desenvolvimento das mesmas;

IX - Fazer anotações nas agendas das crianças relatando os acontecimentos do dia para manter as mães informadas;

X - Auxiliar nas atividades pedagógicas de acordo com a orientação da professora;

XI - Zelar e controlar os objetos e roupas individuais das crianças e da creche;

XII - Executar atividades correlatas.

**Art. 109.** Ao Profissional de Apoio Escolar para alunos com deficiência compete:

I - ter disponibilidade para participar dos cursos de formação promovidos pela SEC para o exercício da função de Profissional de Apoio Escolar;

II - auxiliar o estudante a fazer suas necessidades fisiológicas com os devidos cuidados higiênicos, a alimentar-se, a vestir-se, a se deslocar pela instituição educacional, entre outras;

III - auxiliar em dificuldade comportamental em sala de aula e em outros ambientes educacionais, promovendo o conforto e a segurança de todos e evitando o isolamento do estudante;

IV - esclarecer ao estudante atendido e seus familiares sobre todos os procedimentos que serão realizados nas necessidades fisiológicas e cuidados higiênicos para consentimento destes. Será exigida da família a autorização por escrito para realização dessas atividades. O documento de autorização deve ser arquivado na pasta do estudante;

V - orientar os funcionários responsáveis pela limpeza e serviços gerais da unidade escolar para evitar deixar nos espaços de circulação objetos que dificultem a locomoção dos estudantes ou ofereça riscos de acidentes;

VI - atuar de forma articulada com os professores da classe comum, da sala de recursos multifuncionais e demais funcionários da unidade escolar, visando ao desenvolvimento de um trabalho colaborativo.

**Art. 110.** São atribuições específicas do Professor Mediador da Aprendizagem da Educação Especial:

I - atuar em parceria com o professor da classe comum para a definição de estratégias pedagógicas que viabilizem o acesso do estudante da Educação Especial/inclusiva ao currículo e a sua interação com os colegas;

II - atuar de forma colaborativa com o professor da classe comum, dinamizando o processo ensino e aprendizagem para todos os estudantes, sem assumir sozinho a responsabilidade com os estudantes com deficiência e TGD (TEA). A docência compartilhada deve ser o fio condutor da ação pedagógica;

III - atuar de forma colaborativa, podendo assumir, em alguns momentos, os estudantes sem deficiência da classe inclusiva, de modo que o professor regente possa ter tempo de prestar atenção individualizada ao (s) estudante (s) com deficiência ou TGD (TEA);

IV - promover a interação dos alunos com e sem deficiência;

V- desenvolver uma prática colaborativa, de co-ensino com o professor regular, evitando o isolamento do estudante na classe;

VI - organizar, em conjunto com o professor da classe comum, coordenador pedagógico e professor de AEE, as atividades de sala de aula, de modo que o currículo seja acessível a todos os estudantes, inclusive àqueles que são público-alvo da Educação Especial, valorizando na ação pedagógica as habilidades e as potencialidades deles;

VII - preparar material específico para uso dos estudantes em sala de aula, com o objetivo de proporcionar acessibilidade aos conteúdos e desenvolvimento da aprendizagem;

VIII - identificar o melhor recurso de tecnologia assistiva que atenda às necessidades dos estudantes, tendo em conta a habilidade física e/ou sensorial de cada um;

IX - promover as condições de inclusão dos estudantes da Educação Especial em todas as atividades da escola;

X - orientar as famílias para o seu envolvimento e a sua participação no processo educacional;

XI - estabelecer, em conjunto com o professor da classe comum, com o coordenador pedagógico e com o professor de AEE, a avaliação dos

estudantes com deficiência, Transtorno Global do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, realizando as adaptações/flexibilizações, numa perspectiva inclusiva;

XII - indicar e orientar o uso de equipamentos e materiais específicos e de outros recursos existentes na família e na comunidade;

XIII - participar de HAs – Horas Atividades com professores da classe comum e do Conselho de Classe da turma do estudante a que ele presta atendimento, emitindo parecer sobre o processo de ensino e aprendizagem e o desempenho desse estudante;

XIV - atender até 02 (dois) estudantes numa mesma classe ou de 01(um) a 06 (seis) estudantes em classes distintas da mesma escola, por turno de trabalho. O atendimento em classes distintas caracteriza-se como itinerância e será passível de realização quando os estudantes envolvidos não apresentarem déficits que exijam acompanhamento e assistência sistemática e individualizada. Quando o atendimento for realizado em classes distintas, o professor deverá organizar o seu tempo entre as turmas, acompanhando os estudantes nos conteúdos e atividades que apresentarem maior necessidade de apoio;

XV - a quantidade de alunos atendidos por classe pode variar de acordo as especificidades de cada caso.

**Paragrafo único**. A necessidade de um professor mediador da aprendizagem na educação especial deve ser diagnosticada por uma equipe multidisciplinar, formada por professor, psicopedagogo, fonoaudiólogo, e terapeuta ocupacional. O laudo médico faz parte deste processo, mas este por si só, não determina para atestar a necessidade de tal profissional.

**Art. 111.** Sala de recursos multifuncional - O Atendimento Educacional Especializado (AEE), que complementa e/ou suplementa a formação do aluno, visando sua autonomia na escola e fora dela, constitui-se oferta obrigatória por parte do poder público e matrícula facultativa aos sujeitos envolvidos.

**§ 1º** O AEE é realizado preferencialmente, nas escolas comuns, em um espaço físico denominado Sala de Recursos Multifuncionais - SRM, da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso ao da escolarização, não sendo substitutivo às classes comuns;

**§ 2º** as Salas de Recursos Multifuncionais cumprem o propósito da organização de espaços, na própria escola comum, dotados de equipamentos, recursos de acessibilidade e materiais pedagógicos que auxiliam na promoção da escolarização, eliminando as barreiras que impedem a plena participação

dos alunos público alvo da educação especial, com autonomia e independência, no ambiente educacional e social;

**§ 3º** O município deve dispor de Salas de Recursos Multifuncionais organizadas e equipadas para atender toda a demanda.

**Art. 112.** Organização e Oferta do AEE - Na perspectiva da Educação Inclusiva, tem um caráter exclusivamente de suporte e apoio a Educação Regular, através do atendimento à escola, ao professor da classe regular e do aluno.

**§ 1º** Visa oferecer o ensino de conteúdos específicos, estratégias e utilização de recursos diferenciados, não existentes na classe regular, que são fundamentais para garantir a sua aprendizagem.

I - As atividades não são substitutivas à escolarização, também não é reforço, são atividades para estimulação, de todo tipo de interação que possa beneficiar seu desenvolvimento cognitivo, motor e afetivo, diferentes daqueles ministrados pelo professor da classe comum.

**§ 2º** Não se pode considerar imprescindível a apresentação do laudo médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtorno globais do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico. Durante o estudo de caso, primeira etapa do Plano de AEE, se for necessário, o professor do AEE, poderá articular-se com profissionais da área da saúde, tornando-se o laudo médico, neste caso, um documento anexo ao Plano de AEE – Nota Técnica nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE.

**§ 3º** A organização do atendimento Educacional Especializado deve considerar as peculiaridades de cada aluno. Alunos com a mesma deficiência podem necessitar de atendimentos diferenciados.

**§ 4º** O planejamento individualizado parte precipuamente da história de vida do aluno, vivências, desejos e diferenças e não do diagnóstico e causas da deficiência.

**§ 5º** Não há possibilidade de realizar o Atendimento Educacional Especializado que atenda a todos os educandos num mesmo horário, espaço e com os mesmos objetivos. Na organização do AEE, os alunos são atendidos de forma individualizada e/ou em pequenos grupos (de até 8 alunos) se suas necessidades forem comuns.

**§ 6º** Há alunos que frequentarão o AEE mais vezes na semana e outros, menos; não existe roteiro, um guia, uma fórmula de atendimento previamente indicada e, assim sendo, cada aluno terá um tipo de recurso a ser utilizado, uma duração de atendimento, um plano de ação que garanta sua participação e aprendizagem nas atividades escolares.

### CAPÍTULO IX
### DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS

**Art. 113**. São direitos dos pais ou responsáveis, além do previsto nas legislações vigentes:

I - exigir que a unidade escolar cumpra a sua finalidade;

II – ter conhecimento efetivo do Projeto Político-Pedagógico e das disposições contidas neste Regimento;

III - ter acesso ao calendário escolar da unidade escolar.

**Art. 114.** São deveres dos pais ou responsáveis, além do previsto nas legislações vigentes:

I - Orientar e assegurar que os filhos cumpram os deveres de discente, como também a exigência dos seus direitos;

II - Participar assiduamente da vida escolar dos filhos;

III - Zelar pelo diálogo para com os profissionais da Unidade Escolar, evitando conflitos, desentendimentos, desencontro de opiniões;

IV - Sensibilizar-se da diferenciação entre educação e escolarização, evitando assim que a Unidade Escolar cumpra um papel que é inerente à família.

## TÍTULO IV
## DA GESTÃO DEMOCRÁTICA

### CAPÍTULO I
### DOS PRINCÍPIOS

**Art. 115**. A Gestão Democrática e Participativa tem por princípio possibilitar maior autonomia às Unidades Escolares Municipais, para assegurar o sucesso escolar de todos os seus alunos, garantindo a participação efetiva dos diversos grupos envolvidos na vida escolar e a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem.

**Art. 116**. A construção da gestão participativa democrática nas Unidades Escolares Municipais terá o apoio dos órgãos centrais, responsáveis pelo gerenciamento da Rede Pública Municipal de Ensino, mantidos os princípios de coerência, equidade e corresponsabilidade da comunidade escolar na organização e prestação dos serviços educacionais.

**Art. 117**. A consecução dos princípios da gestão participativa democrática nas Unidades Escolares Municipais será caracterizada pela:

I – participação dos profissionais das Unidades Escolares Municipais na elaboração do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e do Projeto Político Pedagógico (PPP);

II – participação dos diferentes segmentos da comunidade, escola, direção, professores, pais, funcionários - nos processos consultivos, fiscalizadores e deliberativos através da Unidade Executora e Associações de Pais e Mestres, conforme legislação específica;

III – democratização na gestão pedagógica, administrativa e financeira, garantindo a responsabilidade, a racionalidade e a otimização na aplicação dos recursos públicos, respeitadas as diretrizes e normas vigentes;

IV – valorização das Unidades Escolares Municipais enquanto espaço privilegiado de execução do processo ensino-aprendizagem.

**Art. 118**. A autonomia das Unidades Escolares Municipais, entendida como mecanismo de fortalecimento da gestão a serviço da comunidade, far-se-á mediante:

I – formulação e implementação de seu Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE) e Projeto Político Pedagógico (PPP) de forma participativa;

II – construção e funcionamento de Organizações Escolares;

III – administração dos recursos financeiros promovendo a elaboração, execução e avaliação do plano de aplicação, devidamente aprovado pelos órgãos competentes, em consonância com normas legais que regem a utilização e prestação de contas dos recursos públicos.

## CAPÍTULO II
## DAS ORGANIZAÇÕES ESCOLARES

**Art. 119**. As organizações escolares têm a função de reforçar as metas educacionais de interesse intra e extraescolar, consolidando o processo de autonomia das Unidades Escolares Municipais. Visando uma educação igualitária e integral na vida do sujeito.

**Art. 120.** Da Educação Integral. O §1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996), define pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

**§ 1º** Independentemente da duração da jornada escolar, o conceito de educação integral com o qual a BNCC está comprometida se refere à construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, as possibilidades e os interesses dos estudantes e, também, com os desafios da sociedade contemporânea. Isso supõe considerar as diferentes infâncias e juventudes, as diversas culturas juvenis e seu potencial de criar novas formas de existir.

**§ 2º** A vida humana em sua globalidade e a concepção de educação integral que as escolas devem orientar-se e se organizar, o conjunto de atividades nela realizadas, bem como as políticas sociais que se relacionam com as práticas educacionais.

**Art. 121**. Constituem-se organizações escolares:

I – Associação de Pais e Mestres;

II – Conselhos Escolares;

III – Grêmio Estudantil;

IV – Unidade Executora;

V – Serviços Assistenciais (médico, odontológico e outros);

VI – Associações Desportivas, artísticas e outras.

**§ 1º** Cabe à direção, juntamente com a Associação de Pais e Mestres, definir as organizações escolares, assegurar a integração das Organizações e promover condições para seu funcionamento;

**§ 2º** Outras organizações e associações poderão ser criadas, desde que aprovadas pelo Órgão Colegiado e explicitadas no Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE), sob forma regimental;

**§ 3º** O Grêmio Estudantil é uma entidade de representação que se caracteriza como instância de exercício de cidadania, liderando atividades esportivas, culturais e sociais, defesa e preservação do patrimônio e apoio aos estudantes com dificuldades de integração e aprendizagem.

**Art. 122**. Cada organização escolar deverá elaborar seu próprio estatuto, que será submetido à discussão e aprovação em assembleia, formada pela direção, professores/coordenadores, pais de alunos, alunos e membros das comunidades.

## CAPÍTULO III
## DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

**Art. 123.** Os órgãos colegiados destinam-se a prestar assessoramento técnico-pedagógico e administrativo-financeiro à Unidade Escolar.

**Art. 124**. Integram os Órgãos Colegiados:

I – Conselho Escolar da natureza e dos fins

II – Unidade Executora, constituída nos termos da legislação específica;

III – Conselho de Classe, constituído nos termos regimentais.

### Seção I
### Dos Conselhos Escolares da natureza e dos fins

**Art. 125**. O Conselho Escolar é um órgão colegiado permanente de debate e articulação entre os vários segmentos da comunidade escolar, tendo em vista a gestão democrática e a melhoria da qualidade do ensino público.

**Art. 126**. O Conselho Escolar tem por finalidade de efetivar a gestão democrática, atuando como mediador dos anseios da comunidade escolar, buscando alternativas para efetivar as políticas educacionais que visam garantir o cumprimento da função educar e cuidar.

**Art. 127**. A gestão democrática do ensino público, entendida como ação coletiva e prática político pedagógica, norteará todas as ações de planejamento, formulação, implementação e avaliação das políticas educacionais e alcançará todas as instituições integrantes da rede municipal de ensino, baseada na legislação em vigor e nas diretrizes pedagógicas administrativas fixadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

**Art. 128.** Entende-se por comunidade escolar, para efeitos desta Lei, o conjunto dos principais profissionais docentes e não docentes, pais ou responsáveis pelos alunos regularmente matriculados nos termos da legislação vigente.

**Art. 129**. A atuação e representação de qualquer dos integrantes do Conselho Escolar visará ao interesse maior dos alunos inspirados nas finalidades e objetivos da educação pública, para assegurar o cumprimento da função da escola que é ensinar.

**Art. 130**. A ação do Conselho Escolar estará articulada com a ação dos profissionais que atuam na escola, preservada a especificidade de cada área de atuação.

**Art. 131**. A autonomia do Conselho Escolar será exercida com base nos seguintes compromissos:

a) A legislação em vigor;
b) A democratização da gestão escolar;
c) As oportunidades de acesso, permanência e qualidade de ensino na escola pública de todos que a ela têm direito.

**Art. 132**. Os objetivos do Conselho Escolar são:

I - Democratizar as relações no âmbito da escola, visando à qualidade de ensino através de uma educação transformadora que prepare o indivíduo para o exercício da plena cidadania;

II - Promover a articulação entre os segmentos da comunidade escolar e os setores da escola, a fim de garantir o cumprimento da sua função que é ensinar;

III - Estabelecer, para o âmbito da escola, diretrizes e critérios gerais relativos à sua organização, funcionamento e articulação com a comunidade de forma compatível com as orientações da política educacional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, participando e responsabilizando-se social e coletivamente, pela implementação de suas deliberações.

**Art. 133**. O Conselho Escolar será constituído por representantes de cada um dos seguintes segmentos relacionados à instituição:

I – representantes da Gestão Escolar, através do Diretor e vice-diretor;

II – representantes do corpo docente, através dos professores;

III – representantes do corpo discente, através de alunos regularmente matriculados e frequentando a escola;

IV – representantes de pais ou responsáveis legais por alunos menores, regularmente matriculados;

V – representantes do corpo pedagógico e técnico-administrativo, através dos servidores públicos da escola em efetivo exercício, do quadro permanente ou temporário (coordenador pedagógico, secretário escolar, auxiliar de secretaria, digitador, agente administrativo);

VI – representantes do corpo ocupacional operacional, através dos servidores públicos da escola em efetivo exercício, do quadro permanente ou temporário (servente, merendeira, vigilante, zelador); e

VII – representantes da sociedade civil, através de cidadãos que queiram contribuir para o bem da Comunidade Escolar (vizinhos, amigos, usuários do ambiente escolar, comerciantes, ONGs etc.).

§ 1º A representação dos discentes deverá ser constituída por estudantes com idade maior que 16 (dezesseis) anos.

§ 2º No caso das escolas de Educação Infantil e demais escolas onde não houver estudantes maiores de 16 (dezesseis) anos de idade, os representantes de discentes podem ser substituídos por representantes de pais.

**Art. 134**. Para cada membro efetivo do Conselho Escolar, haverá um respectivo membro suplente, que na ausência do titular terá direito a voz e voto.

**Art. 135**. O diretor da Unidade Escolar é membro nato do Conselho Escolar e seu Presidente, com direito a voto de minerva, ou seja, só votará para fins de desempate.

**Parágrafo único.** O Diretor indicará alguém da equipe gestora, do corpo docente ou administrativo para ser seu suplente.

**Art. 136**. Todos os segmentos existentes na comunidade escolar deverão estar representados no Conselho Escolar, assegurada a proporcionalidade de membros com direito a voto, sendo 50% (cinquenta por cento) para pais e alunos votantes e 50% (cinquenta por cento) para profissionais docentes e não docentes.

**Art. 137**. Nenhum membro da comunidade escolar poderá participar de mais de uma categoria na mesma escola, votando ou concorrendo, ainda que represente segmentos diversos ou acumule funções.

**Art. 138**. O Conselho Escolar elegerá entre seus membros eleitos titulares e maiores de 18 anos o secretário do Conselho Escolar.

**Art. 139**. Os representantes por segmentos das instituições educacionais ficam assim definidos:

I - nas Escolas Municipais de Educação Infantil a composição será:

a) até 80 (oitenta) alunos:
• O Diretor;
• 1 (um) docente;
• 1 (um) não docente – representantes do corpo ocupacional operacional ou do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 2 (dois) pais de alunos; e
• 2 (dois) representantes da sociedades civil.

b) acima de 80 (oitenta e um) alunos:
• O Diretor;
• 2 (dois) docentes;
• 1 (um) representante do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 1 representante do corpo ocupacional operacional;
• 4 (quatro) pais de alunos; e
• 2 (dois) representantes da sociedades civil.

II - nas Unidades Escolares de Ensino Fundamental a composição será:

a) até 300 (trezentos) alunos:
• O Diretor;
• 2 (dois) docentes;
• 1 (um) representante do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 1 (um) representante do corpo ocupacional operacional;
• 4 (quatro) pais de alunos;
• 1 (um) discente; e
• 2 (dois) representantes da sociedades civil.

b) acima de 300 (trezentos) alunos:
• O Diretor;
• 2 (dois) docentes;
• 2 (dois) representantes do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 1(um) representante do corpo ocupacional operacional;
• 4 (quatro) pais de alunos;
• 2 (dois) discentes; e
• 2 (dois) representantes da sociedades civil.

III – nas Escolas do Campo a composição será:

a) Escolas com mais de 20 (vinte) alunos:

• O Diretor;
• 1 (um) docente;
• 1 (um) não docente – representantes do corpo ocupacional operacional ou do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 2 (dois) pais de alunos;
• 1 (um) discente; e
• 1 (um) representante da sociedades civil.

b) As escolas com menos de 20 (vinte) alunos deverão compor um único conselho com:
• O Diretor;
• 2 (dois) docentes
• 2 (dois) não docentes – representantes do corpo ocupacional operacional ou do corpo pedagógico e técnico-administrativo;
• 2 (dois) pais de alunos;
• 2 (dois) discentes; e
• 2 (dois) representantes da sociedade civil.

**Art. 140**. O mandato do conselho escolar será por um período de 04 (quatro) anos, permitida uma reeleição.

**Art. 141**. As eleições do Conselho Escolar realizar-se-ão a cada 04 (quatro) anos, em reunião convocada para este fim por meio de edital.

**Parágrafo único.** Caberá à Secretaria Municipal da Educação a convocação da primeira eleição para compor os Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino.

**Art. 142**. Será instituída uma Comissão local para cada condução do processo eleitoral nas instituições de ensino, formada pelos seguintes membros:

I - 1 (um) representante dos profissionais docentes;

II - 1 (um) representante dos profissionais não docentes;

III - 1 (um) representante dos Pais de alunos regularmente matriculados.

**§ 1º** A Comissão será nomeada por meio de Portaria e, após sua constituição, deverá eleger o Presidente entre seus membros para dirigir os trabalhos.

**§ 2º** A Comissão de que trata este artigo terá caráter temporário enquanto perdurar o pleito eleitoral.

**§ 3º** Os membros da Comissão não poderão candidatar-se ao Conselho Escolar.

**Art. 143**. O edital de convocação para as reuniões de eleição dos representantes deverá ser afixado em local visível da unidade escolar, com antecedência, antes da sua realização durante o período letivo.

**§ 1º** As datas, horários e locais de reuniões para as eleições dos representantes serão estabelecidas pela Comissão Eleitoral constituída para este fim.

**§ 2º** No caso do segmento dos alunos, os mesmos poderão ser orientados e assessorados por membros da equipe pedagógico-administrativa, docente ou pais.

**Art. 144.** Havendo segmento(s) composto(s) por um só funcionário, esse será automaticamente Conselheiro, devendo tal condição ser observada na ata de posse.

**Parágrafo único.** No caso de afastamento e licenças do Conselheiro citado neste artigo, esse será representado pelo profissional designado para sua função.

**Art. 145**. Todos os eleitos para compor o Conselho Escolar terão seus nomes relacionados e encaminhados oficialmente pelo responsável da instituição de ensino à Secretaria Municipal da Educação que fará o acompanhamento e controle da representatividade dos segmentos para manter a atualização dos seus membros.

**Art. 146.** A eleição poderá ocorrer mediante voto secreto, por aclamação ou outro procedimento a ser decidido pelo próprio segmento, devendo, para tanto, ser lavrada ata.

**Art. 147**. Têm direito a voto: os servidores em efetivo exercício na escola, pais ou responsáveis de alunos e alunos efetivamente matriculados (maiores de 16 anos).

**§ 1º** Considerar-se-ão em efetivo exercício, portanto com direito a voto, os servidores que estiverem afastados com amparo da lei, em decorrência de:

a) Licença gala;
b) Férias;
c) Licença nojo;
d) Júri e outras obrigatórias por lei;

e) Licença-prêmio;
f) Licença para tratamento de saúde;
g) Licença à gestante.

**§ 2º** No segmento dos professores, o integrante do Quadro Próprio do Magistério detentor de dois padrões na mesma Unidade Escolar, terá direito a um voto, e em unidades diferentes, um voto em cada escola.

**§ 3º** Nenhum membro da Comunidade Escolar poderá votar em mais de uma categoria na mesma escola, ainda que represente segmentos diversos ou acumule funções, respeitada a seguinte hierarquia:

a) Professor;
b) Funcionário;
c) Estudante;
d) Pai;
e) representante da sociedade civil.

**§ 4º** No segmento dos pais, o voto será um por família (pai ou mãe ou responsável legal), independente do número de filhos matriculados na escola.

**Art. 148**. Não serão permitidos votos por procuração.

**Art. 149.** Havendo empate e não havendo renúncia de nenhum dos candidatos proceder-se-á a nova eleição.

**Parágrafo único.** A escola poderá definir procedimentos nesse caso: sorteio, antiguidade, idade, etc.

**Art. 150.** Para cada Conselheiro, será eleito um Suplente que o substituirá em suas ausências ou vacância do Cargo.

**§ 1º** O Conselheiro não poderá se fazer representar por outrem em nenhuma hipótese a não ser por seu suplente.

**§ 2º** Para o cumprimento deste artigo excetua-se o previsto no Art. 22 deste Estatuto.

**Art. 151**. A posse dos representantes eleitos dar-se-á em reunião especialmente convocada pelo Presidente do Conselho para esse fim.
§ 1º A reunião de posse será pública.
§ 2º O ato de posse dos Conselheiros consistirá de:
a) Assinatura da Ata e Termo de Posse;
b) Ciência do Estatuto, mediante leitura e/ou entrega de cópias do mesmo.

**Art. 152**. Os elementos do Conselho Escolar que se ausentarem por 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas serão destituídos assumindo os respectivos suplentes.

**Parágrafo único.** As ausências poderão ser justificadas, por escrito ou verbalmente, em reunião do Conselho e serão analisadas pelos conselheiros, cabendo-lhes as decisões da aceitação ou não da justificativa apresentada.

**Art. 153**. O mandato será cumprido integralmente, no período para o qual os representantes foram eleitos, exceto em caso de destituição ou renúncia.

**Parágrafo único.** O Conselheiro representante do Segmento dos pais, em caso de transferência do aluno, será automaticamente substituído pelo seu suplente.

**Art. 154**. No caso de vacância do cargo de qualquer um dos Conselheiros e não havendo mais suplentes, serão convocadas novas eleições de representante do respectivo segmento para complementação do período em vigor, obedecidas as disposições deste Estatuto.

**Art. 155**. Do funcionamento do conselho escolar - O Conselho Escolar encaminhará ações que visem ao estabelecimento das diretrizes de organização e funcionamento da escola e sua articulação com a comunidade nos limites da legislação pertinente, compatíveis com a política educacional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, responsabilizando-se pelas suas deliberações.

**Art. 156**. O Conselho Escolar funcionará somente com um quórum mínimo de meta de mais um de seus membros.

I. As reuniões ordinárias serão trimestrais, convocadas pelo Presidente do Conselho ou, no seu impedimento, por representante designado pelo mesmo, dentre os seus Componentes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência e com pauta claramente definida no edital de convocação;

II. As reuniões extraordinárias realizar-se-ão sempre que necessário:

a) Por convocação do Presidente do Conselho;
b) Por solicitação de 2/3 (dois terços) de seus membros, através de requerimento dirigido ao Presidente do Conselho especificando o motivo da convocação.

**§ 1º** As reuniões extraordinárias serão convocadas com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e com pauta claramente definida na convocatória.

**§ 2º** O cronograma das reuniões ordinárias será estabelecido na primeira reunião anual do Conselho Escolar.

**Parágrafo único.** Das reuniões serão lavradas Atas, por Secretário eleito ou "ad hoc", em livro próprio.

**Art. 157**. As deliberações do Conselho Escolar só serão válidas quando tomadas por metade mais um dos presentes à reunião.

**§ 1º** Não havendo total esclarecimento sobre a matéria a ser votada, a reunião será adiada, visando a estudos que melhor embasem a argumentação dos Conselheiros, em busca do desejável consenso.

**§ 2º** A ausência do(s) Conselheiro(s) implica a aceitação das decisões tomadas.

**Art. 158**. As deliberações do Conselho Escolar devem ser tornadas públicas, garantindo um fluxo de comunicação permanente, de modo que as informações sejam divulgadas a todos em tempo hábil.

**Art. 159**. As atribuições do Conselho Escolar são definidas em função das condições reais da escola, da organicidade do próprio Conselho e das competências dos profissionais em exercício na Unidade Escolar.

**Art. 160**. São atribuições do Conselho Escolar:

I - discutir, analisar, acompanhar e definir as metas e prioridades para cada exercício letivo, em conjunto com a equipe da instituição de ensino;

II - contribuir na elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico da instituição;

III - acompanhar e avaliar o desempenho da instituição, tendo em vista as metas e prioridades definidas;

IV - colaborar no cumprimento do calendário escolar, observando as normas estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educação e legislação vigente;

V - participar do processo de discussão, elaboração ou alteração do Regimento Escolar, incluindo nele as competências e funcionamento do Conselho Escolar;

VI - convocar assembleia geral, juntamente com a direção da instituição ou de seus segmentos, quando houver a necessidade de discussão de algum assunto pertinente a sua competência;

VII - tomar conhecimento das avaliações interna e externa da instituição e contribuir na elaboração de planos que visem à melhoria da qualidade do ensino;

VIII - participar da formação para conselheiros escolares quando ofertada pela Secretaria Municipal da Educação;

IX - Promover o fortalecimento e a modernização dos processos de gestão da escola, através de sua autonomia técnico-pedagógica e administrativo-financeira e a participação efetiva da comunidade escolar no processo educacional, considerando as diretrizes, prioridades e metas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação;

X - acompanhar e fiscalizar a gestão administrativa, pedagógica e financeira da instituição;

XI - coordenar o processo de discussão, elaboração, alteração e aprovação do Regimento Interno do Conselho Escolar;

XII - deliberar sobre critérios para a utilização das dependências da instituição, adequando às normas da Secretaria Municipal da Educação;

XIII - Fortalecer o vínculo escolar-comunidade;

XIV - sugerir estratégias que viabilizem a ampliação do tempo de permanência do aluno na escola, observadas as possibilidades da instituição de ensino e da comunidade escolar, bem como as orientações da Secretaria Municipal da Educação;

XV - Apreciar e deliberar sobre problemas de rendimento escolar dos alunos, indisciplina, evasão, repetência e absenteísmo de servidores, buscando e propondo soluções; e

XVI - opinar sobre a adoção de medida administrativa disciplinar em caso de violência física ou moral envolvendo profissionais da educação e alunos no âmbito da instituição de ensino, respeitando as normas vigentes e o Regimento Escolar, comunicando os fatos à autoridade competente.

**Art. 161**. Das atribuições dos conselheiros - A ação de todos os membros será sempre visando ao coletivo e à qualidade de ensino, evitando-se o trato de interesse individual.

**Art. 162**. A atuação dos Conselheiros será restrita às reuniões do Conselho, ficando vedada a interferência no trabalho de qualquer profissional ou aluno.

**Parágrafo único.** Os conselheiros poderão, individual ou coletivamente, agir junto a órgãos externos quando tal tarefa lhes for delegada em reunião do Conselho.

**Art. 163**. São atribuições do Presidente do Conselho:

I. Convocar, através de edital e envio de comunicado, todos os Conselheiros com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, para reunião ordinária, em horário compatível com o da maioria dos Conselheiros e com pauta claramente definida na convocatória;

II. Convocar, sempre que justificadas, reuniões extraordinárias com 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e pauta claramente definida;

III. Presidir as reuniões do Conselho Escolar;

IV. Diligenciar pela efetiva realização das decisões do Conselho Escolar;

V. Estimular a participação de todos os Conselheiros em todas as reuniões do Conselho Escolar;

VI. Submeter à análise e à aprovação o Plano Anual da Escola;

VII. Diligenciar para o efetivo registro das reuniões do Conselho, indicando secretário eleito ou “ad hoc”;

VIII. Providenciar as comunicações e divulgações definidas pelo Conselho Escolar, incluindo relação dos presentes;

IX. Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;

X. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

**Art. 164**. São atribuições dos Conselheiros:

I. Organizar seus segmentos, agindo como porta-voz de interesses e posições de seus pares;

II. Discutir com seu segmento questões referentes à organização e funcionamento da escola visando ao encaminhamento de sugestões e proposições ao Conselho;

III. Representar seus segmentos, visando sempre à função social da Escola;

IV. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias sempre que convocados.

V. Divulgar as definições do Conselho a seus pares;

VI. Colaborar e auxiliar o Diretor na execução das medidas definidas no Conselho Escolar, desenvolvendo ações no âmbito de sua competência;

VII. Cumprir e fazer cumprir o presente Estatuto.

**Art. 165**. Dos Direitos – Os conselheiros além dos direitos assegurados por toda a legislação aplicável, terão os seguintes direitos:

I. Participar das reuniões do Conselho, opinando, argumentando e representando seus segmentos;

II. Articular-se com os demais Conselheiros, solicitando convocação de reunião extraordinária do Conselho em conformidade com este Estatuto;

III. Receber no ato de posse, informações sobre as disposições contidas neste Estatuto;

IV. Ser informado, em tempo hábil, de todas as reuniões do Conselho Escolar;

V. Solicitar, em reunião do Conselho, esclarecimentos de qualquer natureza acerca das atividades da escola;

VI. Consultar, quando se fizer necessário, atas e livros do Conselho Escolar;

VII. Votar durante as reuniões do Conselho Escolar;

VIII. Solicitar ao Diretor da Escola o uso do espaço físico escolar, a fim de reunir-se com seu segmento de forma autônoma para deliberar assuntos do projeto político-pedagógico sem prejuízo das atividades pedagógicas¸ responsabilizando-se por sua limpeza e conservação.

**Art. 166**. Dos deveres - Aos Conselheiros, além de outras atribuições legais, compete:

I. Representar as ideias e reivindicações de seus segmentos;

II. Manter discrição sobre assuntos tratados que não devam ser divulgados;

III. Conhecer e respeitar este Estatuto assim como as deliberações do Conselho Escolar;

IV. Participar das reuniões do Conselho Escolar e estimular a participação dos demais Conselheiros nas mesmas;

V. Justificar, oralmente ou por escrito, suas ausências nas reuniões do Conselho;

VI. Orientar seus pares quanto a procedimentos corretos para encaminhamento de problemas referentes à Escola.

**Art. 167**. Das proibições - Aos Conselheiros é vedado:

I. Tomar decisões individuais que venham interferi no processo pedagógico administrativo;

II. Expor pessoa ou grupo a situações vexatórias;

III. Transferir a outra pessoa o desempenho do encargo que lhe foi confiado;

IV. Interferir no trabalho de qualquer profissional no âmbito escolar;

V. Divulgar assuntos que não se destinem a domínio público, tratados nas reuniões do Conselho Escolar.

**Art. 168**. Das penalidades - O elemento do Conselho Escolar que deixar de cumprir as disposições deste Estatuto ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) Advertência verbal, em particular, aplicada pelo presidente do Conselho;
b) Advertência verbal, em reunião do Conselho com registro em ata e ciência do advertido;
c) Repreensão, por escrito, aplicada pelo Presidente e ciência do advertido;
d) Afastamento do Conselheiro, por meio de registro em ata, em reunião do Conselho.

**Art. 169**. Nenhuma penalidade poderá ser aplicada sem prévia defesa por parte do Conselheiro.

**Art. 170**. Dos direitos dos segmentos - Os membros dos segmentos, além dos direitos assegurados por toda a legislação aplicável, terão os seguintes direitos:

I. Ter conhecimentos do Estatuto do Conselho Escolar;

II. Destituir o representante de seu segmento quando este não cumprir as atribuições dos Conselheiros.

## Seção II
## Unidade Executora, constituída nos termos da legislação específica

**Art. 171.** A Unidade Executora, com personalidade jurídica de sociedade civil e direito privado, sem fins lucrativos, representativa da comunidade escolar, não integrando a administração pública, constituída nos termos de uma legislação específica.

**Art. 172**. Constitui princípios básicos da Unidade Executora a busca da promoção da autonomia pedagógica, administrativa e financeira das Unidades Escolares Municipais, com a participação da comunidade.

**Art. 173**. Caberá a Unidade Executora administrar recursos transferidos por órgãos Federais e advindos da comunidade local, de entidades privadas e provenientes da promoção de campanhas escolares, bem como fomentar as atividades pedagógicas das Unidades Escolares. Ela é responsável ainda por manter e conservar os equipamentos e a estrutura física da instituição.

**Art. 174.** Caberá a Unidade Executora administrar recursos transferidos por órgãos Federais e advindos da comunidade local, de entidades privadas e provenientes da promoção de campanhas escolares, bem como fomentar as atividades pedagógicas das Unidades Escolares. Ela é responsável ainda por manter e conservar os equipamentos e a estrutura física da instituição.

**Art. 175**. A composição, as competências e as atribuições da Unidade Executora estarão definidas nos termos da Legislação específica. É constituída por todos os associados e administrada pela Assembleia Geral, pela diretoria e pelos Conselhos Deliberativo e Fiscal.

**Parágrafo único.** A gestão democrática na escola consiste em um modelo de gestão que busca a participação do coletivo, com transparência e ampla divulgação das ações e dos recursos aplicados na instituição de ensino.

## Seção III
## Do Conselho de Classe, constituído nos termos regimentais

**Art. 176.** O Conselho de Classe é uma instância democrática, responsável pelo acompanhamento e avaliação do processo ensino-aprendizagem da Unidade Escolar durante todo o ano letivo.

**Art. 177.** O Conselho de Classe deve ser composto por todos os sujeitos da ação educativa: diretor, coordenador Pedagógico, professores e/ou alunos (representante de sala), independentes de sua idade, com participação durante e ao final do ano letivo.

**§ 1º** O Conselho de Classe será presidido pelo Diretor da Escola, a quem caberá o voto do desempate, nas deliberações, se houver empate.

**§ 2º** Terá direito à participação das reuniões do Conselho de Classe todo e qualquer aluno que esteja envolvido, para qualquer decisão, para ampla defesa.

I – O aluno deverá estar presente, juntamente com seu pai ou responsável, desde que menor de 18 (dezoito) anos. Exceto na Educação Infantil que contará com a presença apenas do responsável, mediante solicitação por escrito com no mínimo 2 dias de antecedência.

**§ 3°** Será de direito obrigatório a participação de todos os professores que ministram aulas para determinada turma de estudantes que estejam sob o enfoque do Conselho ou de um julgamento ou análise específica de um ou mais alunos, principalmente no Ensino Fundamental Anos Finais.

**Art. 178.** O Conselho de Classe atuará como órgão consultivo da Direção da Unidade Escolar Municipal em assuntos de natureza Pedagógica, Didática e Disciplinar quando se tratar de aluno ou alunos de turma específica.

**Art. 179.** O Conselho de Classe reunir-se-á, ordinariamente, nas datas contempladas no Calendário da Unidade Escolar com a presença na escola de todos os funcionários em suas devidas funções:

I – Ao fim de cada trimestre;

II – Ao final dos estudos de recuperação final.

**Parágrafo único.** O Conselho de Classe reunir-se-á extraordinariamente, sempre que convocado pela Direção da Unidade Escolar.

**Art. 180.** Compete ao Conselho de Classe:

I – Dar informação e parecer a respeito de alunos sobre os aspectos pedagógicos e comportamentais;

II – Opinar sobre organização, adequação e aplicação de planos e programas;

III – Opinar nos processos relativos à suspensão e cancelamento de matrícula de alunos;

IV – Decidir sobre promoção de alunos que não tenham atingidos nota para promoção, na forma deste Regimento;

V – Identificar alunos de aproveitamento insuficiente, durante o ano letivo;

VI – Buscar meios para resolver questões de indisciplina como, por exemplo, turmas com comportamento inadequado;

VII – Realizar atos de classificação, reclassificação e avanço de estudos conforme Art. 23, §1º e Art. 24, II da LDB – Lei 9.394/96.

**Art. 181.** O Conselho de Classe deliberará por maioria simples de 50% (cinquenta por cento) mais um dos seus membros presentes.

**Art. 182.** Com vistas às competências atribuídas no Art. 179 deste Regimento e para efeito de deliberação, o Conselho de Classe adotará os seguintes critérios:

I – nos casos dos incisos I, V e VI:

a) reunir-se frequentemente com os pais de alunos;
b) ouvir os envolvidos;
c) deliberar depois de esgotados todos os recursos, suspender e expulsar em último caso, com adesão de Inquérito Administrativo.

II – no caso do inciso II:

a) explicitar no PDE (Plano de Desenvolvimento da Escola).

III – no caso do inciso IV, levarão em conta os seguintes requisitos:

a) assiduidade, no que se refere à organização e pontualidade do aluno;
b) frequência - porcentagem de presença nas atividades ministradas;
c) comportamento - conduta do aluno que tenha sido aprovado;
d) média entre os componentes curriculares que o aluno tenha sido aprovado;
e) circunstância, que tenha interferido para prejudicar o aproveitamento do componente curricular em questão.

**Art. 183.** Ao aluno aprovado pelo Conselho de Classe será creditada a média equivalente a 60% do total da pontuação.

**Art. 184.** Limita-se a 02 (dois) Componentes Curriculares para o aluno ter o direito a deliberação do Conselho de Classe Final, para promoção.

**Parágrafo único.** Fica vetada a aprovação de alunos por dois anos consecutivos pelo Conselho de Classe na mesma unidade escolar.

**Art. 185.** A reunião do Conselho de Classe será lavrada em ata com os resultados de cada aluno, promovido ou conservado, e deverá ser assinada pelos professores, coordenadores e demais participantes presentes.

**Parágrafo único.** As deliberações do Conselho de Classe, na forma deste Regimento, são definitivas.

## CAPÍTULO IV
## DAS NORMAS DE CONVIVÊNCIA ESCOLAR

**Art. 186**. As normas de convivência escolar orientam as relações profissionais e interpessoais que ocorrem na unidade escolar e pautam-se em princípios de responsabilidades individual e coletiva, de solidariedade, de direito, de ética, de pluralidade cultural, de autonomia e gestão democrática, sem prejuízo do disposto nas legislações específicas atinentes aos direitos e deveres dos componentes da direção da unidade escolar, professores, servidores administrativos, bem como da criança e do adolescente e seus pais ou responsáveis.

**Parágrafo único.** Além do disposto neste Regimento, a direção, mediante portaria, pode elaborar, ouvido o Colegiado Escolar e atendida à legislação em vigor, outras normas de convivência na Unidade Escolar com a participação representativa dos membros da comunidade escolar, considerando sempre para qualquer decisão, entre outros:

I - os direitos e deveres de todos os membros da comunidade escolar previstos neste Regimento e nas legislações vigentes;

II - o dever de não discriminação por raça, condição social, gênero, orientação sexual, credo ou ideologia política;

III - a necessidade de manutenção do respeito mútuo e das regras de civilidade entre a direção, os professores, os servidores administrativos e servidores auxiliares da unidade escolar, os estudantes e os pais ou responsáveis;

IV - a possibilidade de democratização de acesso e do uso coletivo dos espaços escolares;

V - a responsabilidade individual e coletiva na utilização e manutenção de todos os espaços educacionais e dos bens da Unidade Escolar.

**Art. 187.** Para os fins previstos neste Regimento e conforme a legislação (ECA) Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 2ºem vigor e projeto de lei 5.628/19 considera-se:

I - criança: pessoa com até 12 anos incompletos;

II - adolescente: pessoa com 12 completos até a idade de 17 anos;

III - adulto: pessoa maior de 18 anos;

IV – idoso: 60 anos completo;

V - ato infracional: conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal praticado por criança ou adolescente;

VI - ato de indisciplina: o que não constitui crime ou contravenção e implique no descumprimento das obrigações previstas nos incisos II e III do art. 185 ou nas normas vigentes expedidas pela direção da Unidade Escolar, pelos Conselhos Municipal, Estadual e Nacional de Educação, bem como pela Secretaria da Educação acerca da convivência no ambiente escolar; e

VII - crime ou contravenção: aqueles assim tipificados pela legislação vigente.

## CAPÍTULO V
## DO PDDE INTERATIVO

**Art. 188**. O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criado no ano de 1995, também conhecido pelas entidades participantes como PDDE Básico, atualmente é regido pela Resolução CD/FNDE/MEC nº 15, de 16 de setembro de 2021.

**§ 1º** O PDDE Interativo é uma ferramenta de apoio à gestão escolar desenvolvida pelo Ministério da Educação, em parceria com as Secretarias de Educação e está disponível para todas as escolas públicas cadastradas no Censo Escolar. Para isso, o sistema tem ferramentas de apoio ao planejamento e à gestão escolar, por meio das quais as equipes escolares podem identificar seus principais problemas e definir ações para resolvê-los. Consiste na assistência financeira às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação especial mantida por entidades sem fins lucrativos.

**§ 2º** Escolas públicas que possuem estudantes da educação especial, incluídos no Atendimento Educacional Especializado (AEE), a partir deste ano podem receber recursos financeiros do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), executado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

**§ 3º** O PDDE contempla: Programa de Inovação Educação Conectada; Programa Novo Ensino Médio; PDDE Emergencial; Programa Tempo de Aprender; Programa Brasil na Escola; Programa Educação e Família; Programa Itinerários Formativos. O PDDE apresenta inovações com finalização de alguns programas e sujeito ao surgimento de novos programas.

## CAPÍTULO VI
## DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA

**Art. 189**. O projeto político-pedagógico é o instrumento indispensável à organização e funcionamento da unidade escolar, expressando a sua identidade e definindo as bases políticas, filosóficas e pedagógicas que fundamentam a sua ação educativa no exercício da sua autonomia pedagógica e administrativa, com vistas à garantia do padrão de qualidade no processo educativo.

**§1º** A elaboração do Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar será orientada pelas diretrizes emanadas pela Secretaria da Educação e envolverá a participação de toda a comunidade escolar, observando as necessidades e possibilidade.
**§2º** A Secretaria da Educação, ouvidos os órgãos técnicos, no exercício de suas competências, disporá sobre a sistemática de elaboração, acompanhamento e avaliação do projeto político-pedagógico.

# TÍTULO VI
# DA ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

## CAPÍTULO I
## DA FUNDAMENTAÇÃO CURRICULAR

**Art. 190.** O currículo abrange todas as atividades educacionais a serem desenvolvidas, tanto no recinto escolar quanto fora dele, possibilitando ao aluno situar-se como cidadão no mundo, como produtor de cultura e como produtor do desenvolvimento.

**§ 1º** Na construção e elaboração do currículo são observados:

I – princípios pedagógicos estabelecidos legalmente;

II – competências, habilidades, procedimentos e aprendizagens significativas;

III – matriz curricular;

IV – métodos, técnicas e materiais de ensino e de aprendizagem adequados ao discente e às habilidades e competências a serem desenvolvidas;

V – formas variadas de avaliação.

**§ 2º** O currículo é fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular - BNCC, Diretriz

Curricular Referencial da Bahia - DCRB e Referencial Curricular de Medeiros Neto - RCMN e nas demais normas vigentes.

**§ 3º** O currículo deve fundamentar o planejamento das atividades pedagógicas, elaborado pelos docentes, sob a participação da direção e coordenação do coordenador pedagógico da Unidade Escolar Municipal.

**Art. 191**. A Educação Infantil tem sua estrutura e organização curricular, adequadas às etapas do desenvolvimento da criança, observando o cumprimento das funções de educar, cuidar e brincar, que são indispensáveis e indissociáveis, visando o desenvolvimento de habilidades conceituais e sociais bem como a formação de hábitos e atitudes.

**Parágrafo único.** O Currículo da Educação Infantil é estruturado em três pilares – educar, cuidar e brincar visando os aspectos do desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social.

**Art. 192**. Os conteúdos curriculares desenvolvidos sob a forma de atividades deverão considerar:

I – aspecto físico – atividades de higiene e saúde;

II – aspectos psicológicos:

a) Domínio afetivo e emocional: atividades de comunicação e expressão corporal, musical e plástica;
b) Domínio psicomotor: atividades de motricidade geral e perceptivo-motora.

III – aspecto intelectual:

a) Domínio cognitivo/linguístico: atividades de linguagem e de conhecimento lógico-matemático

IV – aspecto social: atividades de integração social.

**Parágrafo único.** A seleção, dosagem e graduação das atividades curriculares levam em conta as características da Educação Infantil, em cada fase do seu processo de desenvolvimento.

**Art. 193**. O currículo do Ensino Fundamental é organizado em consonância com a Resolução CNE/CEB 02/98 e o Artigo 24 da Lei 9394/96 e todas as Resoluções e pareceres normativos dos Conselhos Federal e Estadual da Educação.

**Art. 194.** O currículo do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) é constituído de acordo a Base Nacional Comum Curricular e de uma parte diversificada, proporcionando a articulação e integração dos aspectos da vida cidadã com as áreas de conhecimento, objetivando a formação integral do aluno.

I – Na Parte Diversificada, serão trabalhados os Aspectos da Vida Cidadã (saúde, Sexualidade, Vida Familiar e Social, Meio Ambiente, Trabalho, Ciência e Tecnologia, Cultura e Linguagens), Especificidades da Rede e as Áreas do Conhecimento.

II – As Unidades Escolares oferecerão um componente curricular de Língua Estrangeira Moderna para o Ensino Fundamental Anos Finais.
**§ 1º** As áreas que integram o currículo devem ser trabalhadas de forma articulada, sendo essencial o respeito às culturas, à ludicidade, à espontaneidade, à autonomia, e à organização das crianças, tendo como objetivo o pleno desenvolvimento humano.

**§ 2º** No final do 1º ano não haverá retenção. Entretanto, é necessário que o aluno atinja os objetivos definidos para esse ano, tendo em vista os referenciais de aprendizagem adotados para avaliação do seu processo de desenvolvimento humano.

**§ 3º** No final do 2º ano também não haverá retenção, dando continuidade ao processo iniciado no 1º ano com aprofundamento dos conhecimentos para assegurar ao aluno a aquisição da leitura e da escrita.

**Art. 195**. A Lei nº 11645/08, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

**Parágrafo único.** Incluem-se no desenvolvimento dos componentes curriculares temas transversais adequados à realidade e aos interesses do aluno, da família e da comunidade.

**Art. 196**. O Planejamento Geral da Unidade Escolar Municipal, elaborado anualmente, levará em consideração as necessidades e expectativas do discente e da comunidade.

**Art. 197.** As Unidades Escolares Municipais poderão realizar experiências pedagógicas como alternativa à solução de situações identificadas, revestidas de características renovadoras.

**Art. 198**. O componente curricular Ensino Religioso será oferecida conforme o Art. 33 da Lei 9394/96. O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. (Redação dada pela Lei nº 9.475, de 22.7.1997)

# TÍTULO VII
# DA ORGANIZAÇÃO DA VIDA ESCOLAR

## CAPÍTULO I
## DA CARACTERIZAÇÃO

**Art. 199**. A Organização Escolar abrange normas que assegurem o acesso, a permanência, a proteção dos estudos e a regularização da vida escolar dos alunos, envolvendo:
I – formas de ingresso, classificação e reclassificação;
II – frequência;
III – promoção;
IV – recuperação;
V – repetência;
VI – expedição de documento de vida escolar.

## CAPÍTULO II
## DAS NORMAS DE INGRESSO, CLASSIFICAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO

### Seção I
### Da Matrícula

**Art. 200**. A Matrícula para o ingresso do aluno nas Unidades Escolares Municipais se dará por requerimento padronizado da Secretaria Municipal de Educação de Medeiros Neto, considerando a data de corte 31/03 do ano em curso. Os documentos descritos abaixo são imprescindíveis no ato da matrícula:

I – requerimento da matrícula;

II – cópia da certidão de nascimento, identidade ou casamento, comprovante de escolaridade, cartão vacina, cartão do SUS, copia do cartão Bolsa Família, comprovante de residência e copia de documentos pessoais dos responsáveis quando o aluno for menor;

III – transferência original (ou atestado de vida escolar válido por 45 dias para entrega da transferência na escola);

IV– autorização do uso de imagem para divulgação das atividades educacionais assinada pelo responsável.

V – O Registro de Matrícula Anual será realizada através do Sistema de Educação Conectada.

**§ 1º** Nos dias destinados para a matrícula, o pai ou responsável legal deverá requerê-la ou renová-la.

**§ 2º** Em conformidade com a Resolução nº 06, de 20 de outubro de 2010, o município nos termos da Lei nº 11.274/2006, garante o atendimento às crianças de 6 (seis) anos de idade matriculadas no Ensino Fundamental Anos Iniciais. Ainda em consonância ao artigo 2º da referida Resolução, para o ingresso na Pré-escola, a criança deverá ter idade de 04 (quatro) anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula e no art. 3º, para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, a criança deverá ter a idade de 06 (seis) anos completos, até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, e no art.4º. As crianças que completaram 06 (seis) anos de idade após a data definida no art. 3º deverão ser matriculadas na Pré-Escola.

**§ 3º** O aluno que ingressar na Unidade Escolar após o encerramento do período de matrícula, os dias letivos já concluídos serão computados como faltosos e se comprovado índice acima dos 25% no Ensino Fundamental e 40% na Educação Infantil será admitido como aluno ouvinte, ou seja, sem direito à aprovação.

**Art. 201.** O Ensino Religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui componente curricular dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo segundo Art. 33 da Lei 9394/96.

**§ 1º** No ato da matrícula os responsáveis deverão informar se o aluno não cursará o Componente Curricular.

**Art. 202.** A matrícula no AEE é condicionada à matrícula no ensino regular da rede pública, conforme registro no Censo Escolar/MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada:

I - matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma escola pública;

II - matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais de outra escola pública;

III - matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de instituição de Educação Especial pública;

IV - matrícula em classe comum e em centro de Atendimento Educacional Especializado de instituições de Educação Especial comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos.

**Parágrafo único.** As famílias precisam ser informadas da importância de declarar na Ficha de Matrícula o tipo de deficiência que o filho possui ou a presença de Transtorno Global do Desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação para que se ofereçam as condições educacionais para a aprendizagem.

**Art. 203.** Quanto ao Componente Curricular de Educação Física – Segundo o Art. 26 da Lei 9394/96, no § 3º, a educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. (Redação dada pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

I – que cumpra jornada de trabalho igual ou superior a seis horas; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

II – maior de trinta anos de idade; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

III – que estiver prestando serviço militar inicial ou que, em situação similar, estiver obrigado à prática da educação física; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

IV – amparado pelo Decreto-Lei no 1.044, de 21 de outubro de 1969; (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

VI – que tenha prole. (Incluído pela Lei nº 10.793, de 1º.12.2003)

## Seção II
## Da Classificação

**Art. 204**. Os casos de classificação de alunos deverão ser realizados pelo Conselho de Classe, na forma deste Regimento, avaliado e aprovado pelo

Conselho Municipal de Educação de Medeiros Neto (COMEMN) obedecendo aos seguintes critérios.

**§ 1º** A classificação em qualquer Ano ou Estágio, exceto o 1º ano do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos será da seguinte forma;

I - por promoção, para alunos que cursarem, com aproveitamento, a série/ano ou etapa e estágio anterior, na própria escola;

II - por transferência, para candidatos procedentes de outras escolas;

III - independente da escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino;

IV - A avaliação aplicada ao discente deverá conter todos os Componentes Curriculares, sendo, 20 questões de Língua Portuguesa, 20 de questões de Matemática e 10 questões de cada outro Componente da Grade Curricular da escola contendo todos os objetos de estudos da série vigente proposto no RCMN.

V - O aluno deverá atingir 60% em todos os componentes curriculares na avaliação de classificação,

VI – A unidade escolar se organizará podendo aplicar a avaliação durante 3 dias.

VII – Após sua promoção o aluno será transferido para a serie/ano no início do II trimestre do ano vigente.

**§ 2º** Classificar é posicionar o aluno em qualquer ano exceto o 1º ano da Educação Básica, compatível com sua idade, experiência, nível de desempenho ou de conhecimento, nas seguintes situações:

I - Declaração provisória de transferência há mais de 30 (trinta) dias;

II - Ausência de antecedentes escolares;

III - Transferência de escola de outro país sem Visto Consular;

IV – No início do I trimestre do calendário escolar do município ano vigente.

**§ 3º** A classificação independente de escolarização anterior dependerá de avaliação prévia de conteúdo formal ou quando for comprovadamente

impossível a recuperação de seus registros, obedecerá a LDB art. 24, incisos II, alínea C, e seguirá as seguintes Resoluções:

I - Resolução 127/97 art. 10 § 2º, classificação do aluno sem escolarização anterior observará o limite de 14 anos para conclusão do ensino fundamental.

**§ 4º** No caso de Educação Inclusiva, seguirá legislação própria.

**Seção III**
**Da Reclassificação**

**Art. 205.** A reclassificação é o reposicionamento do aluno no ano diferente de sua situação atual, a partir de uma avaliação de seu desempenho **até o final do I trimestre** do calendário escolar do município ano vigente. Os atos de reclassificação serão efetuados, na forma deste Regimento através do Conselho de Classe, avaliado e aprovado pelo Conselho Municipal de Educação de Medeiros Neto (COMEMN) que expressará o resultado em parecer circunstanciado, contendo justificativa e procedimentos adotados podendo ocorrer nas seguintes situações:

I - AVANÇO: propicia condições para conclusão de anos da Educação Básica, em menos tempo, ao aluno portador de altas habilidades comprovadas por instituição competente;

II - ACELERAÇÃO**:** é a forma de reposicionar o aluno com atraso escolar em relação à sua idade, durante o ano letivo;

III - TRANSFERÊNCIA: o aluno proveniente de Escola situada no País ou exterior poderá ser avaliado e reposicionado, em ano diferente ao indicado no seu histórico escolar da Escola de origem, desde que comprovados conhecimentos e habilidades;

**Art. 206**. O aluno transferido de outro estabelecimento do país ou do exterior, respeitadas as exigências do processo de transferência, deverá ser reclassificado para série ou período adequado de acordo com seu grau de desenvolvimento escolar.

**Art. 207**. Para efetivar a transferência e proceder a Reclassificação de alunos vindos do exterior, a Unidade Escolar atenderá aos seguintes requisitos:

I - tradução dos documentos por tradutor juramentado cujos originais sejam autenticados por Órgão Diplomático do Brasil no respectivo país;

II - visto de permanência no Brasil, se estudante estrangeiro;

III - adaptação no currículo do estabelecimento para o qual o aluno vai matricular-se.

**Art. 208**. O aluno classificado ou reclassificado que se transferir da escola antes do término do ano letivo, terá seu posicionamento ou reposicionamento constando em sua ficha individual, que acompanhará o histórico escolar.

**Art. 209**. Para a realização dos atos de Reclassificação, o Conselho de Classe obedecerá aos seguintes critérios mediante análise do Conselho Municipal de Educação de Medeiros Neto (COMEMN)

I – não poderá ser reclassificado para o ano, ou Etapa e estágio, alunos reprovados no ano anterior, conforme Resolução CEE 127/97;

II – o aluno não poderá avançar em mais de um Ano, Etapa ou Estágio;

III – o aluno não poderá ser reclassificado do Ensino Fundamental para o Ensino Médio;

IV - A reclassificação acontecerá mediante requerimento da família no início do I trimestre.

V - A avaliação aplicada ao discente deverá conter todos os Componentes Curriculares, sendo, 20 questões de Língua Portuguesa, 20 de questões de Matemática e 10 questões de cada outro Componente da Grade Curricular da escola,

VI – O aluno deverá atingir 60% em todos os componentes curriculares na avaliação de reclassificação;

VII – A unidade escolar se organizara podendo aplicar as avaliação durante 3 dias.

VIII – Após sua promoção o aluno será transferido para a serie/ano no início do II trimestre do ano vigente.

IX – A nota do aluno(a) deverão estar registradas em sua ficha individual conservando as médias obtidas na avaliação da reclassificação de todos os componentes curriculares , convertidas proporcionalmente aos pontos distribuídos para cada trimestre da serie/ano de origem inicial.

X - A nota do I trimestre do ano vigente que o aluno irá cursar deverá ser convertida proporcionalmente aos pontos distribuídos neste.

XI - o resultado da avaliação de reclassificação constará em ata, lavrada em livro próprio, cuja cópia autenticada será anexada ao registro do aluno que

ficará à disposição do Conselho de Classe/Secretaria Municipal de Educação e das partes legalmente interessadas.

XII - Os documentos que fundamentarem e comprovarem a reclassificação do aluno deverá ser arquivado na pasta individual e constar em sua transferência.

## CAPÍTULO III
## DA FREQUÊNCIA

**Art. 210**. As Unidades Escolares Municipais deverão controlar a frequência dos alunos, exigindo a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do total de dias letivos para fins de aprovação. LDB Art. 24 VI

**Art. 211**. As Unidades Escolares Municipais deverão controlar a frequência dos alunos, exigindo a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) para a Educação Infantil do total das horas obrigatórias do período letivo regular, sem a finalidade de promoção. LDB, art. 31 IV.

**Art. 212**. As Unidades Escolares Municipais deverão notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019)

**Paragrafo único**. Antes de notificar ao Conselho Tutelar do Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta por cento) do percentual permitido em lei; (Redação dada pela Lei nº 13.803, de 2019), as unidades escolares deverão realizar a Busca Ativa Escolar (telefonema, mensagens, visita domiciliar etc.).

**Art. 213**. Ao aluno que faltar a testes, provas e quaisquer outros tipos de avaliação, mas tendo frequência prevista por Lei, ser-lhe-á assegurado o direito a avaliação, por motivos de:

I – doença, com apresentação de atestado médico;

II – luto, por morte de parente de até 2º grau;

III – casos excepcionais, devendo o aluno, pai ou responsável, apresentar justificativa até 48 (quarenta e oito) horas, antes ou depois da avaliação.

## CAPÍTULO IV
## DA EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE VIDA ESCOLAR

**Art. 214**. Caberá às Unidades Escolares Municipais expedirem Histórico Escolar e Declaração de Ano, dentre outros documentos.

**Art. 215**. Será concedido o Histórico Escolar ao aluno, sempre que solicitado por este ou por seu responsável, no período do ano letivo, antes do início dos exames finais, na forma deste Regimento.

**Art. 216.** Quando o aluno for transferido no ano letivo, deverão constar na sua ficha escolar informações referentes aos estudos já realizados:

I – aproveitamento em cada componente curricular, relativo ao período cursado;

II – Ficha de Indicadores do Processo de Aprendizagem e relatórios (quando necessário) para as turmas de Educação Infantil e o ciclo de alfabetização;

III - carga horária, em cada componente curricular;

IV – frequência, em número de faltas diárias ou em cada componente curricular.

**Art. 217**. A matrícula do aluno transferido só será efetivada mediante apresentação do documento de transferência, no original, vetada a utilização de quaisquer outros documentos, conforme o edital de matrícula.

**§ 1º** Caso verifique irregularidade na transferência, a escola de origem deverá promover a regularização pelo período de 60 (sessenta) dias.

**§ 2º** As escolas não poderão emitir transferências antes do cumprimento ou antecipação das avaliações finais.

**§ 3º** Faz-se exceção os alunos itinerantes amparados pelo parecer CNE/CEB nº14/2011.

**Art. 218**. No que trata do aluno com deficiência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional preconiza em seu art. 59, inciso II, que os sistemas de ensino devem assegurar a Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados.

**Parágrafo único.** Entenda-se por Terminalidade Escolar Específica, a certificação de estudos correspondente à conclusão de ciclo ou de determinada série do ensino fundamental expedida pela unidade escolar, a alunos com deficiência, que apresentem comprovada defasagem idade/série e grave deficiência intelectual, deficiência múltipla, ou TGD, que não conseguem fazer a finalização deste nível de ensino atingindo os resultados exigidos no Artigo 32 (pleno domínio da leitura, escrita e cálculo), da LDB nº 9394/96, ainda que tenham recebido os apoios específicos necessários, podendo ser expedido ao aluno com idade mínima de 16 (dezesseis) anos e máxima de 21 (vinte e um) anos sobre a Portaria Conjunta CENP/COGSP/ CEI, de 6-7-2009.

**Art. 219.** A certificação específica de que trata o artigo anterior deve constar de histórico escolar que apresente, de forma descritiva, o conhecimento apropriado pelo educando, as habilidades e competências, a partir de relatório circunstanciado, que seja fundamentado:

I - na avaliação pedagógica alicerçada em programa de desenvolvimento educacional para o educando;

II - no tempo de permanência na etapa do curso;

III - nos processos de aprendizagem funcionais, da vida prática e da convivência social;

IV - no nível de aprendizado da leitura, escrita e cálculo.

**§ 1º** As escolas deverão manter arquivo com documentação que comprove a regularidade da vida escolar do educando, inclusive para efeito de controle, pelo sistema de ensino.

**§ 2º** O teor da referida certificação de escolaridade deve possibilitar novas alternativas educacionais, tais como o encaminhamento para cursos de educação de jovens e adultos e da educação profissional, bem como a inserção no mundo do trabalho, seja ele competitivo ou protegido.

**Art. 220.** Em caso de transferência do aluno com o Ensino Fundamental em andamento, seja durante ou no final do ano letivo: será disponibilizado os documentos de avaliação adequados à escolarização do ano cursado e um relatório descritivo contendo informações sobre o aluno acerca de seu desenvolvimento nos aspectos:
I – motor;
II – cognitivo;
III – socioafetivo;
IV – acadêmico (conhecimentos curriculares).

# TÍTULO VIII
# DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

## CAPÍTULO I
## DOS PRINCÍPIOS

**Art. 221**. A avaliação nas Unidades Escolares Municipais terá um caráter investigativo, processual, contínuo e cumulativo, buscando identificar as reais necessidades para o aprimoramento da qualidade da educação e garantindo o desenvolvimento integral do aluno e do seu sucesso escolar.

**Parágrafo único.** Nos processos de avaliação, os aspectos qualitativos prevalecerão sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período letivo sobre os resultados finais.

**Art. 222**. A avaliação deverá ocorrer internamente através de processos organizados nas Unidades Escolares Municipais e, externamente pelos órgãos Regionais e Centrais da Administração.

## CAPÍTULO II
## DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

**Art. 223**. A Avaliação Institucional objetiva Caracterizar e Diagnosticar o Processo Pedagógico e Administrativo da Rede de Ensino, com vistas à correção de possíveis desvios, devendo ocorrer mediante procedimentos internos, visando:

I – identificar no processo contínuo do ensino-aprendizagem, a consecução das metas e objetivos;

II – acompanhar o desenvolvimento do corpo diretivo, técnico-pedagógico, administrativo, docente e discente;

III – estabelecer parceria efetiva da comunidade escolar nas atividades propostas pela escola;

IV - garantir a execução do plano proposto;

V – acompanhar e avaliar o Projeto Político Pedagógico na Unidade Escolar; e

VI – estar compatibilizada com as diretrizes de avaliação do processo ensino-aprendizagem, definidas neste Regimento evidenciadas no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar, quanto a objetivos e conteúdos propostos.

## CAPÍTULO III
## DA AVALIAÇÃO EXTERNA

**Art. 224**. A avaliação externa ficará a cargo da Secretaria Municipal, Estadual ou Federal de Educação e será de forma sistemática.

**Art. 225**. As avaliações externas, organizadas pelo Ministério da Educação visam ao diagnóstico do desempenho dos estudantes da rede municipal de ensino, para subsidiar a definição e o acompanhamento de políticas públicas educacionais.

**Parágrafo único.** As avaliações externas serão realizadas com a participação da comunidade escolar e os seus resultados deverão subsidiar os processos de planejamento, intervenções, possíveis inovações, bem como a melhoria dos processos pedagógicos desenvolvidos pela Unidade Escolar e pela Secretaria da Educação.

## CAPÍTULO IV
## DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM

**Art. 226**. A avaliação interna, organizada pelo professor, supervisionada pelo coordenador ou diretor da unidade escolar, abrangerá todas as dimensões da sua atuação e terá os seus objetivos e procedimentos definidos no Projeto Político Pedagógico, observados a legislação vigente.

**Art. 227**. A avaliação do processo ensino-aprendizagem será realizada de forma contínua, cumulativa e processual, tendo por princípio a garantia do desenvolvimento integral do aluno e do seu sucesso escolar.

**Art. 228**. A avaliação ocorrerá mediante procedimentos internos nas Unidades Escolares Municipais, abrangendo os avanços e limites inerentes à aprendizagem, a reorientação das práticas pedagógicas para assegurar a consecução dos objetivos propostos.

**Art. 229**. A avaliação está pautada nas seguintes bases:

I - ação diagnóstica de caráter investigativo, buscando identificar avanços e dificuldades do processo ensino-aprendizagem, possibilitando reorientar as ações para alcançar os objetivos;

II - ação processual/contínua, buscando identificar a aquisição de conhecimentos e dificuldades da aprendizagem dos alunos, permitindo a correção dos desvios e intervenção imediata e deve ocorrer durante a prática do cotidiano da sala de aula;

III - ação cumulativa/formativa, considerando cada aspecto progressivo do conhecimento, buscando ampliar e facilitar o processo de novas aprendizagens;

IV - ação participativa e emancipatória, assumindo caráter democrático, no qual todos os agentes envolvidos analisam e manifestam sua autonomia no exercício de aprender e ensinar, seguindo este instrumento.

**Art. 230.** A avaliação do processo deve possibilitar a autoavaliação do professor e do aluno, o registro de seus progressos e dificuldades, o replanejamento de trabalho pedagógico e a recuperação da aprendizagem do aluno.

## CAPÍTULO V
## DA SISTEMÁTICA DA AVALIAÇÃO

**Art. 231**. A sistemática da avaliação deverá obedecer ao regime de trimestre e basear-se-á em avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os resultados finais.

**Art. 232**. A avaliação do aproveitamento do aluno, através de avaliação escrita e outros instrumentos avaliativos, deverá ser utilizada durante todo o processo.

**Art. 233**. No ensino regular e na modalidade EJA, a avaliação será expressa através de uma escala de notas de 0 (zero) a 100 (cem), através do sistema cumulativo, considerado aprovado o aluno que obtiver 60% (sessenta por cento) de rendimento mínimo.

**§ 1º** No Sistema cumulativo a que se propõe o presente artigo, as pontuações obtidas pelas avaliações dos alunos deverão ser consideradas na somatória, para alcançar a nota final do trimestre.

**§ 2º** Para a aproximação na média final do trimestre e ano letivo, o procedimento adotado deverá obedecer aos seguintes critérios:

I - os decimais 0,1 a 0,2 anulam-se prevalecendo o inteiro imediatamente inferior;

II - os decimais 0,3 a 0,4aproximam-se para o décimo 0,5 (meio ponto);

III - os decimais 0,6 a 0,7 aproximam-se para o décimo 0,5 (meio ponto);

IV - os decimais acima de 0,75 aproximam-se para o inteiro imediatamente superior.

**Art. 234**. Os alunos serão avaliados e receberão suas notas ao final do trimestre e divulgadas pelos próprios Professores;

**Parágrafo único.** Na EJA (Educação de Jovens e Adultos), os próprios alunos, desde que maiores de idade, terão acesso às suas notas ao final dos trimestres.

## Seção I
## Dos Instrumentos e Critérios de Avaliação

**Art. 235**. Os instrumentos de avaliação deverão ser todos os meios utilizados pelos professores para acompanhar e verificar o nível de aprendizagem dos alunos.

**§ 1º** São os seguintes critérios que podem ser utilizados como avaliações: relatórios escritos, memoriais, avaliações escritas, pesquisas, entrevistas, fichas de acompanhamento, autoavaliação escrita, seminários (produção escrita), trabalho escrito, portfólios, observações, relatórios orais, assiduidade, participação no cumprimento das atividades, organização, trabalho oral, seminário (oral) e outros.

**§ 2º** As avaliações escritas devem ocorrer dentro da prática do cotidiano da sala de aula e de acordo com o grupo de alunos e professores, como fonte de informação para intervenção e replanejamento didático-metodológico, não podendo ser utilizada como instrumento punitivo e disciplinador.

**§ 3º** No processo avaliativo, os aspectos quantitativos e qualitativos são critérios em todos os componentes curriculares em todos os trimestres.

**§ 4º** Adoção do sistema trimestral e distribuição de pontos por trimestre:

| **DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS – FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS e FINAIS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1ª Trimestre:**<br>**30 PONTOS** | | **2ª Trimestre:**<br>**30 PONTOS** | | **3ª Trimestre:**<br>**40 PONTOS** | |
| **RENDIMENTO MÍNIMO:**<br>**18 pontos** | | **RENDIMENTO MÍNIMO:**<br>**18 pontos** | | **RENDIMENTO MÍNIMO:**<br>**24 pontos** | |
| **RENDIMENTO MÍNIMO FINAL = 60 pontos (mínimo) e 100 pontos (máximo)** | | | | | |

| **DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS – FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS e FINAIS**<br>**QUALITATIVO E QUANTITATIVO** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1ª Trimestre:**<br>**30 PONTOS** | | **2ª Trimestre:**<br>**30 PONTOS** | | **3ª Trimestre:**<br>**40 PONTOS** | |
| **Qualitativo** | **Quantitativo** | **Qualitativo** | **Quantitativo** | **Qualitativo** | **Quantitativo** |
| **16,5** | **13,5** | **16,5** | **13,5** | **22,0** | **18,0** |

**Parágrafo único.** Sendo 55% referente ao qualitativo e 45% referente ao quantitativo, em cada trimestre.

## CAPÍTULO VI
## DA RECUPERAÇÃO

**Art. 236**. Os estudos de recuperação têm por objetivo eliminar as insuficiências verificadas no aproveitamento escolar do estudante, devendo ser realizadas com orientação e acompanhamento específicos.

**Parágrafo único.** As escolas integrantes da Rede Municipal de Ensino oferecerão estudo de Recuperação da seguinte forma:

I – paralela ao processo;

II – recuperação final.

### Seção I
### Da Recuperação Paralela ao Processo

**Art. 237**. A recuperação paralela ao processo será realizada ao final de cada trimestre após a somatória dos instrumentos avaliativos;

**§ 1º** Após a somatória, se o aluno não atingiu 60% no qualitativo, este não terá direito de fazer a paralela (inferior I e II trimestre = 9,9 e III trimestre = 13,2).

**§ 2º** Só terá direito a avaliação paralela o aluno que não atingir 60% do quantitativo (inferior I e II trimestre = 8,1 e III trimestre = 10,8).

**§ 3º** Após realização da avaliação paralela o valor será novamente somado à pontuação do qualitativo já existente.

**§ 4º** A avaliação da recuperação paralela deverá ter valor igual aos instrumentos quantitativos (13,5 no I e II trimestre; 18,0 no III trimestre).

**§ 5º** Os pontos obtidos na recuperação paralela ao processo não serão somados aos pontos da avaliação anterior. Prevalecerá a nota maior.

**§ 6º** A recuperação paralela ao processo será feita através de aulas e aplicação de instrumentos de avaliação devidamente registrados em diários de classe.

## Seção II
## Da Recuperação Final

**Art. 238**. A recuperação final será aplicada após a conclusão do ano letivo, com período de aulas e aplicação de instrumentos de avaliação.

**Art. 239**. A recuperação final será oferecida ao aluno que não obtiver um percentual mínimo de 60% dos totais de suas médias (até 15 recuperações) para o Ensino Fundamental Anos Iniciais e para o Ensino Fundamental Anos Finais (até 18 recuperações). Salvo que a escola com Regime Próprio obtivendo Componente Curricular a mais, os alunos terão direito a fazer até 20 recuperações.

**§ 1º** A recuperação final será aplicada apenas ao trimestre que o aluno não atingiu 60% e sua nota será a média do trimestre correspondente (I e II trimestre 30 e III trimestre 40).

**§ 2º** Após os estudos de recuperação, a nota correspondente a cada trimestre realizado, será substituída e se efetivará então a soma dos trimestres para obtenção da nota final.

**§ 3º** Será promovido o discente que alcançar no mínimo 60% (sessenta por cento), nas áreas de estudos ou no componente curricular, após os estudos de recuperação final.

**§ 4º** O estudante que, após estudos de recuperação, não lograr aprovação em até dois componentes curriculares será submetido ao Conselho de Classe, observadas as especificidades de cada caso.

## CAPÍTULO VII
## DA REPETÊNCIA

**Art. 240**. Será conservado no ano letivo:

I – o aluno do Ensino Fundamental com frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas obrigatórias do período letivo regular, por componente curricular.

II – o aluno que após os estudos de recuperação final não lograr aproveitamento igual ou superior a 60% (sessenta por cento) dos indicadores de desempenho em mais de 2 (dois) componentes curriculares.

.

## CAPÍTULO VIII
## Da Avaliação na Educação Especial

**Art. 241.** As Diretrizes da Educação Inclusiva do Estado da Bahia orienta a oferta de instrumentos de avaliação acessíveis à linguagem do estudante. A avaliação é um processo contínuo, intenso e deve ocorrer em vários momentos da prática pedagógica. As anotações e registros diários sobre o desempenho do estudante devem fazer parte da rotina do professor, de modo que os aspectos qualitativos complementem os quantitativos. Desse modo, é importante considerar o processo de aprendizagem do educando e as suas produções, realizadas em situações formais e não formais, não se restringindo apenas aos momentos de aplicação de testes e provas como referências na análise dos seus avanços e lacunas.

**Parágrafo único.** Todos os alunos são tratados de forma igualitária, independentemente de ter ou não deficiência. Por isso, a escola deve manter os documentos de diagnóstico e de avaliação adequados à escolarização de todas as crianças.

**Art. 242**. O processo avaliativo na dimensão da Educação Especial deve ser considerado no âmbito da avaliação da instituição escolar e estar incluído no projeto político pedagógico da escola.

**Parágrafo único.** O processo avaliativo constitui um dos aspectos mais relevantes para que sejam realizadas adequações curriculares, devendo focalizar os aspectos do desenvolvimento motor, cognitivo e socioafetivo do educando.

**Art. 243**. Para estudantes com deficiência intelectual e transtorno global do desenvolvimento o processo avaliativo deve passar por adaptações:

I - Avaliação oral, quando o registro escrito se constituir uma dificuldade para o estudante.

II - Avaliação escrita com enunciados curtos e objetivos, evitando-se o uso de sinônimos, pistas visuais, dúbias e com duplo sentido.

III- Utilização de atividades para ligar, recortar e colar, pintar, circular, marcar.

IV - Avaliação que contemple questões com alternativas para serem marcadas, utilizando palavras: “certo” ou “errado”, “sim” ou “não”.

V - Utilização de questões para completar lacunas com uso de palavras chave.

VI - Utilização de gravuras que possam ser adicionadas como respostas a alternativas propostas.

VII - Aumento do tempo previsto para execução da atividade ou ainda divisão de atividades em partes com vistas a um melhor aproveitamento.

VIII - Atividades a serem executadas com consulta de material de apoio.

IX - Utilização de atividades mais curtas que possam ser entregues dentro do período da aula.

X - Utilização de Portfólio que propiciará ao professor uma visão do conhecimento que foi adquirido pelo estudante, com resultados obtidos e instrumentos para que sejam realizados planejamentos necessários, permitindo um olhar sobre as habilidades que estão sendo desenvolvidas.

**Art. 244**. Com relação ao processo de avaliação do estudante com altas habilidades/superdotação, beneficiado pela implementação de currículo suplementar, é indicado:

I - Avaliação inicial para indicação do estudante para o AEE organizada a partir de informações de natureza psicométrica e sociométrica, de desenvolvimento e de desempenho, ou seja, procedimentos que sugerem diferentes formas de ingresso: testes, indicação da escola, da família, de colegas ou até mesmo autoindicação.

II - Desenvolvimento de avaliações específicas no ensino regular, para que o estudante possa mover-se em seu ritmo, em relação ao currículo em áreas que domina. Assim, o aluno poderá participar de cursos especiais ou frequentar disciplinas em turmas mais avançadas.

III - Ampliação de formas de aceleração como, por exemplo, avanço de série e entrada antecipada na Educação Infantil, considerando a organização curricular e o domínio demonstrado pelo estudante.

IV - Utilização de Portfólio tanto em classe comum, quanto no AEE, que permitirá reconhecer a trajetória de desenvolvimento do estudante, seus interesses e habilidades.

V - Reconhecimento e acompanhamento do estilo de aprendizagem do estudante, por meio de múltiplas atividades.

## CAPÍTULO IX
## Da Avaliação na Educação Infantil

**Art. 245**. A avaliação na Educação Infantil tem característica diagnóstica, de um processo contínuo que objetiva analisar a forma como a criança se desenvolve e elabora o seu conhecimento. Far-se-á mediante acompanhamento e registro de seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso no Ensino Fundamental. Tem por objetivo:

I - acompanhar o processo de desenvolvimento integral do aluno, registrando as formas como a criança se desenvolve e constrói seus conhecimentos;

II - acompanhar e registrar o cotidiano escolar;

III - levantar dados que permitam aos professores um maior conhecimento da criança.

**Art. 246**. A avaliação deve ser realizada através da observação e do diálogo, tendo por objeto as diferentes manifestações da criança e representa o acompanhamento do cotidiano escolar no ano letivo. Dentre outros, são utilizados os seguintes instrumentos e técnicas de avaliação:

I - observação espontânea;

II - observação dirigida;

III - conversa informal;

IV - atividade prática;

V - atividade individual;

VI - atividade em grupo.

**Parágrafo único.** A comunicação aos pais ou responsáveis, dos resultados do acompanhamento e registro de desenvolvimento da criança, é realizada trimestralmente através de instrumento próprio.

# TÍTULO IX
# DA ORGANIZAÇÃO DISCIPLINAR

## CAPÍTULO I
## DAS FREQUÊNCIAS DOS FUNCIONÁRIOS

**Art. 247**. Os Corpos Técnico-Pedagógico, Administrativo e Docente e os Serviços Auxiliares, deverão, anualmente, elaborar turnos de trabalho na forma da Legislação específica e de acordo com as horas de trabalho definido pela Secretaria Municipal de Educação para a obrigação nas Unidades Escolares.

**Parágrafo único.** Os servidores Auxiliares terão direito a trabalhar de 30 ou 40 (trinta ou quarenta) horas semanais, ininterruptas, conforme a realidade de cada Unidade Escolar.

**Art. 248**. As Unidades Escolares Municipais deverão acompanhar a frequência expedida de seus funcionários, através do registro em Livro de Ponto ou Folhas de Frequência expedida pela Secretaria Municipal de Educação.

## CAPÍTULO II
## DAS PENALIDADES

**Art. 249**. Segue a citação, na íntegra do "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Medeiros Neto - Bahia", Lei 450/2017, capítulo V, art.140,
São penalidades disciplinares:

I - Advertência;
II - Suspensão;
III - Demissão;
IV - Cassação disponibilidade;
V - Destituição de cargo em comissão;
VI - Destituição de função comissionada.

**Art. 250**. As aplicações das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

**Parágrafo único.** O ato de imposição da penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.

**Art. 251.** A advertência será aplicada por escrito, nos casos de violação de proibição constante de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.

**Art. 252**. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

**§ 1º** Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que, injustificadamente, recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.

**§ 2º** Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.

**Art. 253**. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados, após decurso de 03(três) e 05(cinco) anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar.

**Parágrafo único**. O cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos.

**Art. 254**. A demissão será aplicada nos seguintes casos e será precedida de processo administrativo:

I - Crime contra a administração pública;
II - Abandono de cargo;
III - Inassiduidade habitual;
IV - Improbidade administrativa;
V - Incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;
VI - Insubordinação grave em serviço;
VII - Ofensa física em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem;
VIII - Aplicação irregular de dinheiro público;
IX - Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;
X - Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;
XI - Corrupção;
XII - Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.

## Seção I
## Aplicadas aos Funcionários

**Art. 255**. Todos os funcionários da Unidade de Ensino estarão sujeitos às penalidades estipuladas e, de acordo com as Leis trabalhistas vigentes: advertências, descontos nos vencimentos, suspensão da prestação de serviços e salários e até a perda do cargo mediante inquérito administrativo tramitado e julgado.

**Parágrafo único.** Sofrerá penalidades sobre si, o profissional que:

a) Deixar de cumprir o plano das atividades didáticas programadas para o ano letivo;
b) Omitir à autoridade superior a falta de um servidor;
c) Ausentar-se de suas atividades, além do prazo previsto por Lei Trabalhista, sem a devida autorização da autoridade competente da Unidade Escolar;
d) Não demonstrar um desempenho satisfatório e necessário na docência;
e) Agir de maneira desrespeitosa com a autoridade a que esteja subordinada, bem como colegas, funcionários, alunos e a dignidade do magistério;
f) Não cumprir as horas atividades (HAs) exigidas por lei, obedecendo e estando ciente de sua solicitação de acordo o cronograma escolar.

## Seção II
## Aplicadas ao Corpo Discente

**Art. 256**. As penalidades impostas aos alunos das Unidades Escolares Municipais não poderão infringir o Estatuto da Criança e do Adolescente e Legislação específica vigente.

**Art. 257**. O aluno que não cumprir com o regulamento da escola poderá ser submetido às seguintes penalidades:

I – advertência verbal;

II – advertência escrita;

III – encaminhamento à Autoridade de Direito (Conselho Tutelar, Ministério Público);

IV – suspensão;

V – cancelamento de matrícula.

**§ 1º** A aplicação da penalidade deverá ser de modo gradativo, de acordo com o cunho de faltas e suas repetições.

**§ 2º** A penalidade imposta deverá ser registrada e assinada pelo aluno, pais ou responsável, juntamente com o diretor, funcionário ou professor que impor. Caso o responsável se recuse a assinar, deverão ser assinadas por testemunhas.

**Art. 258**. A advertência verbal será imposta, inicialmente, e aplicada por qualquer funcionário em serviço na escola comunicando ao diretor.

**Art. 259**. A advertência por escrito será aplicada em caso de reincidência na prática faltosa e deverá ser assinada, exclusivamente pelo Diretor ou seu substituto legal.

**Art. 260**. O encaminhamento à Autoridade de Direito será aplicado por deliberação do Conselho Escolar, após o aluno ter praticado desordem que venha prejudicar o bom andamento das atividades escolares e/ou agredir moral ou fisicamente a professores ou qualquer servidor da Unidade Escolar em serviço ou colegas e esgotadas as tentativas de recursos.

**Art. 261**. A Pena de Suspensão será proporcional à falta cometida e aplicada após deliberação do Conselho Escolar.

**§ 1º** A Pena de Suspensão será aplicada através de Portaria, assinada exclusivamente pelo Diretor ou seu substituto legal, após deliberação do Conselho Escolar.

**§ 2º** O aluno, pai ou responsável legal, quando o aluno for menor de 18 anos, deverá participar de reunião do Conselho de Classe para ampla defesa e conhecimento da sanção.

**§ 3º** O aluno suspenso terá direito de apresentar todas as tarefas escolares, após o cumprimento de penalidade.

**§ 4º** Para o ato de suspensão, é correto que haja o cumprimento das penalidades I, II e III do Art. 257 citadas.

**Art. 262**. O cancelamento de Matrícula será aplicado no caso de o aluno ter cometido falta grave ou reincidência na prática de atos inteiramente incompatíveis com as normas e bons costumes, cuja comprovação seja evidenciada por qualquer membro do Corpo Administrativo, docente ou pelo Conselho Escolar, após esgotados todos os recursos.

**§ 1º** Para a sanção imposta neste artigo, a Unidade Escolar deverá tomar as seguintes providências:

I – ouvir o Conselho Escolar que o deliberará;
II – encaminhar ao Conselho Tutelar para que sejam tomadas as providências legais.

**§ 2º** Encaminhar a Autoridade de Direito, pelo Conselho Tutelar para as providências necessárias.

**§ 3º** De acordo com as providências da Autoridade de Direito, o Diretor e a Unidade Escolar poderão expedir documentos de transferência que serão assinados pelo aluno, pai ou responsável e pelo Diretor da escola.

**§ 4º** Até que não se tenham tomadas as providências, o aluno permanecerá assistindo as atividades escolares por decisão da Autoridade de Direito.

**Seção III**
**Das Faltas Graves**

**Art. 263**. São consideradas faltas graves:

I – ocupar-se, durante as aulas, de atividades estranhas a elas;

II – desrespeitar, agredir fisicamente ou moralmente aos professores, diretores, coordenadores, orientadores, assistentes, funcionários ou colegas, dentro ou fora do estabelecimento sob a guarda de autoridade escolar;

III – deixar de observar as determinações relativas à ordem interna do estabelecimento;

IV – praticar atos que de qualquer forma prejudiquem o funcionamento da escola, ou que sejam contrários aos bons costumes, à boa educação e a ética;

V – causar danos às instalações físicas e equipamentos escolares.

**CAPÍTULO III**
**INQUÉRITO ESCOLAR E ADMINISTRATIVO**

**Art. 264**. O Inquérito Escolar será instaurado para apuração de irregularidades detectadas na Unidade Escolar, praticadas por alunos e funcionários.

**Art. 265**. O Inquérito Escolar deverá ser instaurado pelo Diretor da Unidade Escolar ou pelo Colegiado Escolar, que após ouvir as partes definirá o cronograma para a sua realização.

**Art. 266**. A comissão que constará o Inquérito Escolar será formada por 03 (três) professores sendo um deles o professor do aluno; quando para apuração de infração de funcionário, a comissão será constituída por um professor, o diretor e de um funcionário, podendo ser, a escolha, por via de sorteio.

**Art. 267**. Durante o Inquérito, o aluno ou funcionário, deverá permanecer na Escola exercendo suas funções até a conclusão do mesmo, para tomar conhecimento do resultado, com direito de ampla defesa.

**Parágrafo único.** O aluno menor de 18 (dezoito) anos deverá ser acompanhado de seu pai ou responsável. O funcionário poderá nomear uma testemunha ou colega para sua defesa.

**Art. 268**. O Inquérito Administrativo será instaurado para apurar irregularidades, assegurar o cumprimento das Leis e preservar os interesses do ensino e dos Corpos Docente, Administrativo e Técnico-Pedagógico e deverá ser instaurado por Portaria da Secretaria Municipal da Educação.

## TÍTULO X
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 269**. De acordo com o "Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Medeiros Neto - Bahia", Art. 110, poderá o funcionário ausentar-se do serviço sem qualquer prejuízo:

I – por 01 (um) dia, para apresentação obrigatória em órgão militar;

II – por 01 (um) dia, para doação de sangue, devidamente comprovada;

III – por 02 (dois) dias, para se alistar como eleitor;

IV – por 08 (oito) dias consecutivos em razão de: a) casamento, b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados menores sob guarda ou tutela e irmãos.

**Art. 270.** Da licença paternidade Art. 101. Do Estatuto dos Servidores Públicos de Medeiros Neto, o servidor fará jus à licença paternidade de 30 (trinta) dias.

**Art. 271**. Da licença maternidade Art. 102. A licença maternidade de 120 dias a que tiver direito a servidora gestante, de acordo com as normas que disciplinam e regulamentam o Regime Geral da Previdência Social, será ampliada por mais 60 (sessenta) dias, perfazendo um total de 180 (cento e oitenta) dias, consecutivos, sem prejuízo da remuneração.

**Art. 272**. Conforme o Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal de Medeiros Neto, Art. 47, as faltas ao trabalho são caracterizadas:

I - Por dia letivo;

II - Por hora-aula;

III - Por hora-atividade.

**§ 1º** O servidor integrante da carreira do Magistério Público Municipal que faltar ao serviço perderá:

a) A remuneração do dia, salvo se ausência for ocasionada por motivo legal;
b) Valor correspondente da remuneração mensal por hora-atividade ou por hora-aula não cumprida;
c) Parcela da remuneração, proporcionalmente aos atrasos acima da tolerância, ausências eventuais e saídas antecipadas, quando não autorizadas pela chefia imediata, conforme disposto no regimento escolar.

**§ 2º** Em caso de atestado médico, o funcionário deverá seguir orientações conforme Decreto Nº 72/2022 com base no art. 64, VI, da Lei Orgânica Municipal ou a Lei vigente.

**Art. 273**. Deverá ser divulgado e mantido à disposição dos pais e alunos, uma cópia do Regimento, aprovado, do PDDE e o PPPE, com seus quadros curriculares.

**Art. 274**. Nos dias de festa Nacional ou de tradição local, a unidade escolar deverá, em parceria com as organizações da Comunidade Local, promover eventos comemorativos de conteúdo cívico ou cultural.

**Art. 275**. O ingresso na Unidade Escolar será permitido aos estudantes, professores, servidores administrativos e auxiliares, ou outras pessoas devidamente identificadas e autorizadas pela direção ou secretaria escolar.

**Art. 276**. No primeiro dia de aula, deverá realizar-se na Unidade escolar a solenidade de abertura do ano letivo.

**Art. 277**. Será permitida a organização de classes que acelerem a aprendizagem de alunos que estejam em defasagem idade/ano letivo, que lhes possibilitem avançar nos cursos/anos mediante verificação da aprendizagem, nos termos das normas vigentes.

**Art. 278**. Cada aluno deverá ter no seu boletim a nota e o número de faltas por trimestre, a assinatura do pai ou responsável e, no final do ano letivo, constar o resultado final do aluno.

**Art. 279**. O presente Regimento entrará em vigor na data de sua homologação.

# TÍTULO XI
# DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

**Art. 280**. Ao aluno impedido de se locomover e que esteja em condições de aprendizagem, deverão ser aplicados atividades e trabalhos escolares, bem como testes em seu domicílio, pelo professor, ou Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, mediante apresentação de laudo médico, conforme Decreto Lei 1044/69.

**Art. 281.** À aluna gestante, em estado de puerpério e lactante é assegurado o direito à realização de atividades e trabalhos escolares, bem como testes em seu domicílio, pelo professor, ou Coordenador Pedagógico da Unidade Escolar, mediante apresentação de laudo médico, conforme Lei Federal nº 6202/75.

**Art. 282**. O presente Regimento foi elaborado por uma comissão formada pela Secretaria Municipal de Educação e encaminhado ao Conselho Municipal de Educação para a aprovação.

Medeiros Neto, 13 de dezembro de 2023.

Rildo Alves Fonseca
Sec. de Educação e Cultura
Decreto Nº 04/2021

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAHIA. **Diretrizes da Educação Inclusiva no Estado da Bahia.** Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Salvador, 2017.

_____. Conselho Estadual de Educação. **Resolução CEE nº 79/2009**. Câmara de Educação Básica. Estabelece normas para a Educação Especial, na perspectiva da Educação Inclusiva para todas as etapas e modalidades da Educação Básica. Publicado em 31/12/2009.

_____. Conselho Estadual de Educação. **Resolução CEE nº 127/1997.** Fixa normas preliminares visando à adaptação da legislação educacional do Sistema Estadual de Ensino às disposições da Lei 9394/96, e dá outras providências. Publicado no D.O.E. em 23/01/1998.

_____. Conselho Estadual de Educação. **Parecer CEE nº 170/2009**. Câmara de Educação Básica. Dispõe sobre projeto de Resolução que estabelece normas para a Educação Especial. Aprovado em 15/09/2009.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 2/2001.** Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, 2001.

_____. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, 1988.

_____. **Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, 2015.

_____. **Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 jul. 1990.

_____. **Lei Federal nº 12.796, de 4 de abril de 2013**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 5 abr. 2013.

_____. **Lei Federal n. 12.796, de 4 de abril de 2013**. Altera a Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências. Brasília: Planalto Central, 2013.

_____. **Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015.** Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, Brasília, 7 jul. 2013.

_____. **Lei Federal nº 13.632/2018, de 6 de março de 2018**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), para dispor sobre educação e aprendizagem ao longo da vida. Diário Oficial da União, Brasília, 7 mar. 2018.

_____. **Lei Federal 11.274/2006**. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Brasília, 2006.

_____. Ministério da Educação. **Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. Secretaria da Educação Especial. Brasília; MEC/SEESP, 2001.

_____. Ministério da Educação. **LDB – Lei 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996** (Lei de diretrizes e bases da Educação Nacional). Brasília, 1996.

_____. Ministério da Educação. **Nota Técnica – SEESP/GAB/nº 11/2010**. Orientações para a institucionalização da Oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE em Salas de Recursos Multifuncionais, implantadas nas escolas regulares. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9937-nota-tecnica-11-2010&Itemid=30192>. Acesso em 14 de novembro de 2023.

MEDEIROS NETO – BA. **Lei nº 359/2011, de 20 de dezembro de 2011** (Estatuto dos Servidores do Magistério Público Municipal de Medeiros Neto – BA).

MEDEIROS NETO – BA. **Lei Orgânica Municipal, de 12 de novembro de 2007.**

SÃO PAULO, Ministério Público do Estado. **Portaria conjunta CENP/COGSP/CEL, de 06/07/2009**. Dispõe sobre a Terminalidade Escolar Específica de alunos com necessidades educacionais especiais na área da deficiência mental, das escolas da rede estadual de ensino e dá providências correlatas. São Paulo, 2009.